

⬆	СП	СНиП	ФЗ	ТП	Серия	РД
ГОСТ Р	ПУЭ	2026	ВСН	МДС	НПБ	РИСК

ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРЫ РАСЧЕТОВ ПОЖАРНОГО РИСКА И ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Главная // Пожарная безопасность

> СПРАВКА <

> РЕДАКЦИЯ <

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 10.06.2026) "Об организации страхового дела в Российской Федерации"

> Содержание <

27 ноября 1992 годаN 4015-1

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Принять и продолжить

от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 03.07.2016 N 363-ФЗ, от 26.07.2017 N 205-ФЗ, от 29.07.2017 N 281-ФЗ, от 31.12.2017 N 482-ФЗ, от 23.04.2018 N 87-ФЗ, от 29.07.2018 N 251-ФЗ, от 03.08.2018 N 320-ФЗ, от 03.08.2018 N 322-ФЗ, от 28.11.2018 N 452-ФЗ, от 01.05.2019 N 88-ФЗ, от 02.12.2019 N 394-ФЗ, от 01.04.2020 N 97-ФЗ, от 24.04.2020 N 149-ФЗ, от 20.07.2020 N 212-ФЗ, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 22.12.2020 N 442-ФЗ, от 30.12.2020 N 514-ФЗ, от 24.02.2021 N 23-ФЗ, от 11.06.2021 N 192-ФЗ, от 11.06.2021 N 194-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ, от 08.03.2022 N 46-ФЗ, от 26.03.2022 N 71-ФЗ, от 01.04.2022 N 81-ФЗ, от 14.07.2022 N 327-ФЗ, от 29.12.2022 N 594-ФЗ, от 28.04.2023 N 164-ФЗ, от 04.08.2023 N 422-ФЗ, от 04.08.2023 N 442-ФЗ, от 04.08.2023 N 481-ФЗ, от 25.12.2023 N 631-ФЗ, от 22.07.2024 N 198-ФЗ, от 08.08.2024 N 256-ФЗ (ред. 28.02.2025), от 26.12.2024 N 478-ФЗ, от 28.12.2024 N 521-ФЗ, от 28.12.2024 N 522-ФЗ, от 28.12.2024 N 552-ФЗ, от 28.02.2025 N 18-ФЗ, от 17.11.2025 N 423-ФЗ, от 20.02.2026 N 25-ФЗ, от 09.04.2026 N 86-ФЗ, от 10.06.2026 N 172-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 21.06.2004 N 57-ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

(в ред. Федерального закона от 10.12.2003 N 172-ФЗ)

1. Настоящий Закон регулирует отношения между лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием, отношения по осуществлению надзора за деятельностью субъектов страхового дела, а также иные отношения, связанные с организацией страхового дела.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

2. Отношения, указанные в [пункте 1](#) настоящей статьи, регулируются также федеральными законами и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России), а в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - нормативные правовые акты).
(п. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

3. Для целей настоящего Закона федеральные законы, иные нормативные правовые акты и нормативные акты Банка России, предусмотренные [пунктами 1 и 2](#) настоящей статьи, являются составной частью страхового законодательства.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

2. Страховая деятельность (страховое дело) - сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием.

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

Статья 3. Цель и задачи организации страхового дела. Формы страхования

(в ред. Федерального [закона](#) от 10.12.2003 N 172-ФЗ)

1. Целью организации страхового дела является обеспечение защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении страховых случаев.

Задачами организации страхового дела являются:

проведение единой государственной политики в сфере страхования;

установление принципов страхования и формирование механизмов страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации.

2. Страхование осуществляется в форме добровольного страхования и обязательного страхования.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества см. [Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2024 N 19](#).

3. Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским [кодексом](#) Российской Федерации, настоящим Законом и федеральными законами и содержат положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о сроке осуществления страховой выплаты, а также исчерпывающий перечень оснований отказа в страховой выплате и иные положения. При заключении договора добровольного страхования страховщик предлагает страхователю указать номер мобильного телефона и (или) адрес электронной почты для направления страхователю в случаях, предусмотренных настоящим Законом, информации об исполнении обязательств по договору страхования.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 234-ФЗ, от 29.06.2015 N 155-ФЗ, от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

страхования, страховщики обязаны предоставлять информацию о порядке начисления и об изменении размера инвестиционного дохода.

(в ред. Федерального [закона](#) от 10.06.2026 N 172-ФЗ)

В договоре личного страхования, заключенном заемщиком в целях обеспечения исполнения своих обязательств по договору потребительского кредита (займа), в том числе кредитному договору (договору займа), который заключен с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, страховщик обязан указать размер доли страховой премии, предназначенной для исполнения обязательств страховщика по страховой выплате.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 28.04.2023 N 164-ФЗ)

В случае, если при предоставлении потребительского кредита (займа), в том числе потребительского кредита (займа), обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, кредитором и (или) третьим лицом, действующим в интересах кредитора, оказываются услуги или совокупность услуг, в результате оказания которых заемщик становится застрахованным лицом по договору личного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения его обязательств по договору потребительского кредита (займа), указанному в [абзаце пятом](#) настоящего пункта, и страхователем по договору личного страхования, указанному в настоящем абзаце, является такой кредитор или такое третье лицо, этому заемщику должна быть предоставлена информация о размере доли страховой премии, которая уплачивается в отношении его страховщику и предназначена для исполнения обязательств страховщика по страховой выплате, в общем размере суммы денежных средств, уплачиваемых этим заемщиком при включении его в число застрахованных лиц по договору личного страхования, указанному в настоящем абзаце.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 28.04.2023 N 164-ФЗ)

Страховщик, действующий самостоятельно либо с привлечением страхового агента или страхового брокера, которые действуют в интересах страховщика, в том числе с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным [законом](#) "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить договор страхования, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации и иностранные страховые организации, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального [закона](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Орган страхового надзора вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 11.06.2021 N 192-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 04.08.2023 N 481-ФЗ)

3.1 - 3.2. Утратили силу с 1 октября 2024 года. - Федеральный [закон](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Статья 4. Объекты страхования

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ (ред. 28.12.2013))

1. Объектами страхования жизни могут быть имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенных возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью (страхование жизни).

2. Объектами страхования от несчастных случаев и болезней могут быть имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней).

3. Объектами медицинского страхования могут быть имущественные интересы, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование).

4. Объектами страхования имущества могут быть имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества).

Объектами страхования финансовых рисков в имущественном страховании могут быть имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц (страхование финансовых рисков).

5. Объектами страхования предпринимательских рисков могут быть имущественные интересы, связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов (страхование предпринимательских рисков).

6. Объектами страхования гражданской ответственности могут быть имущественные интересы, связанные с:

1) риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации;

2) риском наступления ответственности за нарушение договора.

4) страховые агенты;

5) страховые брокеры;

5.1) операторы финансовых платформ;

(пп. 5.1 введен Федеральным [законом](#) от 20.07.2020 N 212-ФЗ)

6) актуарии;

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

7) Банк России, осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) (далее - орган страхового надзора);

(пп. 7 в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

8) объединения субъектов страхового дела, объединения страховых агентов, объединения страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие страховые организации и иностранные страховые организации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие страховых брокеров, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие общества взаимного страхования (далее - саморегулируемые организации в сфере финансового рынка);

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 292-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

9) специализированные депозитарии;

(пп. 9 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

10) оператор автоматизированной информационной системы страхования.

(пп. 10 введен Федеральным [законом](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

2. Страховые организации, иностранные страховые организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры являются субъектами страхового дела.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 234-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Деятельность субъектов страхового дела подлежит лицензированию.

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 22.08.2021 в едином государственном реестре субъектов страхового дела в отношении страховых организаций [отражаются](#) все виды страхования в рамках соответствующего вида страховой деятельности (ФЗ от 02.07.2021 N 343-ФЗ).

Сведения о субъектах страхового дела подлежат внесению в единый государственный реестр субъектов

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

3.1. Наименование филиала иностранной страховой организации должно содержать на русском языке:

- 1) слово "филиал" с указанием вида деятельности с использованием слов "страхование" и (или) "перестрахование";
- 2) полное наименование иностранной страховой организации, включая сведения о ее организационно-правовой форме;
- 3) обозначение филиала иностранной страховой организации, отличающее его от других филиалов данной иностранной страховой организации на территории Российской Федерации.
(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

3.2. В наименовании филиала иностранной страховой организации допускается использование наименования иностранной страховой организации на английском языке.
(п. 3.2 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

4. Субъект страхового дела - юридическое лицо не вправе использовать полностью обозначение, индивидуализирующее другой субъект страхового дела. Указанное положение не распространяется на дочерние общества и аффилированные лица субъекта страхового дела, а также на иностранные страховые организации.
(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 21.07.2005 N 104-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 23.05.2016 N 146-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Статья 5. Страхователи

1. Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона.

2 - 3. Утратили силу. - Федеральный [закон](#) от 10.12.2003 N 172-ФЗ.

Статья 6. Страховщики

1. Страховщики - страховые организации, иностранные страховые организации, общества взаимного страхования.

Страховая организация - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившее лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном настоящим Законом порядке.

Иностранная страховая организация - иностранное юридическое лицо, соответствующее требованиям,

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

страховой деятельностью (страховым делом), за исключением деятельности в качестве агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
(в ред. Федерального [закона](#) от 25.12.2023 N 631-ФЗ)

Страховые организации, имеющие лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, осуществляют деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами в соответствии с Федеральным [законом](#) от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 25.12.2023 N 631-ФЗ)

Страховщики вправе инвестировать собственные средства (капитал) и средства страховых резервов, осуществлять сделки с имуществом в целях обеспечения своей деятельности, в том числе реализовывать имущество, приобретенное в целях обеспечения своей деятельности, и имущество, приобретенное в результате отказа страхователя (выгодоприобретателя) от прав на застрахованное имущество в пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты в размере полной страховой суммы.
(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

2. Страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают страховые премии (страховые взносы), формируют страховые резервы, инвестируют активы, определяют размер убытков или ущерба, производят страховые выплаты, осуществляют иные связанные с исполнением обязательств по договору страхования действия.

Страховщики вправе осуществлять или только страхование объектов личного страхования, предусмотренных [пунктами 1 - 3 статьи 4](#) настоящего Закона, или только страхование объектов имущественного и личного страхования, предусмотренных соответственно [пунктами 2 - 6 статьи 4](#) настоящего Закона.
(в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 [N 172-ФЗ](#), от 23.07.2013 [N 234-ФЗ](#))

По итогам каждого отчетного года деятельность страховой организации, за исключением страховой организации, осуществляющей исключительно обязательное медицинское страхование, общества взаимного страхования подлежит обязательному актуарному оцениванию ответственным актуарием. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, страховая организация обязана также обеспечить проведение проверки актуарного заключения, подготовленного по итогам обязательного актуарного оценивания. Актуарное заключение, подготовленное по итогам обязательного актуарного оценивания, представляется страховой организацией, обществом взаимного страхования в орган страхового надзора вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, если иной срок представления такого актуарного заключения не установлен органом страхового надзора, но не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом. Отчет о результатах проверки актуарного заключения представляется страховой организацией в орган страхового надзора не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом, если иной [срок](#) представления такого отчета не установлен органом страхового надзора.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 08.03.2015 [N 39-ФЗ](#), от 23.06.2016 [N 194-ФЗ](#), от 11.06.2021 [N 194-ФЗ](#), от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#), от 28.12.2024 [N 552-ФЗ](#))

иностранная страховая организация в порядке и способами, которые установлены Федеральным [законом](#) от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина, его представителя или представителя юридического лица запрашивают и получают в установленные указанным федеральным [законом](#) сроки в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органах или подведомственном ему государственном бюджетном учреждении, наделенном соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, только в электронной форме.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 361-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

3. Страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, не могут осуществлять в Российской Федерации страхование жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органам исполнительной власти (страхователям), страхование, связанное с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также страхование имущественных интересов государственных организаций и муниципальных организаций.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Абзац утратил силу с 22 августа 2017 года. - Федеральный [закон](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ.

В целях настоящего Закона иностранными инвесторами признаются иностранные организации и иностранные граждане, имеющие право осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены [законодательством](#) Российской Федерации, инвестиции на территории Российской Федерации в уставный капитал страховой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Абзацы четвертый - восьмой утратили силу с 22 августа 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ.

Иностранные страховые организации не могут осуществлять в Российской Федерации обязательное страхование (за исключением обязательного страхования, осуществляемого в соответствии с Федеральным [законом](#) от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"), страхование, связанное с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, страхование имущественных интересов государственных организаций и муниципальных организаций, страхование объектов, требующих наличия лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, иное страхование за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органам исполнительной власти (страхователям).

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

увеличения доли иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств), на отчуждение в пользу иностранных инвесторов (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале), а российские акционеры (участники) обязаны получить предварительное разрешение органа страхового надзора на отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов. Срок действия указанных предварительных разрешений составляет один год.

Если установленный настоящим пунктом размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций будет превышен, орган страхового надзора отказывает в выдаче предварительных разрешений, указанных в [абзаце четвертом](#) настоящего пункта.

Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исключительно в денежной форме в валюте Российской Федерации, а также может быть произведена в иностранной валюте (в соответствии с решением Совета директоров Банка России, принятым на основании [пункта 3 статьи 25](#) настоящего Закона).

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.02.2025 N 18-ФЗ)

(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

4. Страховая организация, являющаяся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору (основной организации) или имеющая долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, имеет право осуществлять в Российской Федерации страховую деятельность, если иностранный инвестор (основная организация) не менее пяти лет является страховой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством соответствующего государства.

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

Абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ.

(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 20.11.1999 N 204-ФЗ)

4.1. Предварительное разрешение органа страхового надзора в случаях, предусмотренных [пунктом 3.1](#) настоящей статьи, выдается в течение тридцати дней с даты получения органом страхового надзора заявления и документов, прилагаемых к заявлению и соответствующих утвержденному органом страхового надзора перечню документов, необходимых для получения указанного предварительного разрешения.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

[Порядок](#) выдачи предварительного разрешения органа страхового надзора, указанного в [пункте 3.1](#) настоящей статьи, [форма](#) заявления для получения указанного предварительного разрешения, а также [порядок](#) представления такого заявления и прилагаемых к нему документов устанавливаются органом страхового надзора.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

(п. 4.1 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

6) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика и подтверждающее ее достоверность аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года;

7) годовая консолидированная финансовая отчетность и подтверждающее ее достоверность аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года (за исключением случая, когда страховщик не составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с [частью 5.1 статьи 2](#) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности");
(в ред. Федерального [закона](#) от 20.02.2026 N 25-ФЗ)

8) информация о присвоенных страховщику кредитных рейтингах (в случае присвоения), а также об их подтверждении, пересмотре или отзыве;

9) сведения о деятельности страховщика, об опыте его работы по видам страхования;

10) сведения об участии в ассоциациях (союзах), в том числе в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и профессиональных объединениях страховщиков;

11) сведения об операторах финансовых платформ (их наименованиях и сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") в случае, если страховщик присоединился к договорам об оказании услуг операторов финансовых платформ;

12) иная информация, необходимость опубликования которой предусмотрена законодательством Российской Федерации или вытекает из обычаев.
(п. 6 в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

6.1. Требование о размещении информации, указанной в [подпунктах 1, 6 и 7 пункта 6](#) настоящей статьи, не распространяется на иностранные страховые организации.
(п. 6.1 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

6.2. Иностранная страховая организация дополнительно к информации, указанной в [пункте 6](#) настоящей статьи, размещает на своем официальном сайте следующую информацию на русском языке:

1) полное наименование иностранной страховой организации, адрес (место нахождения) в государстве (на территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, сведения о праве на осуществление страхования и (или) перестрахования на территории государства (на территории) - члена Всемирной торговой организации, предоставленном в соответствии с национальным законодательством этого государства (этой территории), номера телефонов, режим работы;

2) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность иностранной страховой организации за предыдущие три года ее деятельности, составленную в соответствии со стандартами "Стандарты МСФО" (далее - стандарты МСФО) или с иными, отличными от стандартов МСФО, международно признанными правилами, с приложением

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

[Требования](#) к порядку размещения страховщиком указанной в [пунктах 6 и 6.2](#) настоящей статьи информации устанавливаются органом страхового надзора.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

8. Страховщик обязан хранить документы, содержащие информацию, указанную в [пунктах 6 и 6.2](#) настоящей статьи, на электронных носителях в течение сроков, предусмотренных [законодательством](#) об архивном деле в Российской Федерации, и представлять их по запросу органа страхового надзора в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления запроса.

(п. 8 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 01.01.2027 ст. 6 дополняется п. 8.1 ([ФЗ](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ).

9. В целях настоящего Закона страховой группой признается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, в котором одно юридическое лицо или несколько юридических лиц (далее - участники страховой группы) находятся под контролем либо значительным влиянием одной страховой организации (далее - головная страховая организация страховой группы).

[Контроль](#) и значительное влияние для определения участников страховой группы и головной страховой организации страховой группы определяются в соответствии со стандартами МСФО, признанными на территории Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 09.04.2026 N 86-ФЗ)

(п. 9 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

10. Ограничения, установленные [абзацами первым и вторым пункта 3](#) и [пунктом 4](#) настоящей статьи, не распространяются на страховые организации, которые являются дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) или имеют долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, созданы или реорганизованы до 22 августа 2012 года и в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на указанную дату, имели право осуществлять страховую деятельность, указанную в [абзацах первом и втором пункта 3](#) и [пункте 4](#) настоящей статьи.

(п. 10 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

11. Утратил силу с 1 июля 2026 года. - Федеральный [закон](#) от 10.06.2026 N 172-ФЗ.

Статья 6.1. Особенности обмена информацией в электронной форме между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком

(в ред. Федерального [закона](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

использования мобильного приложения размещается на официальных сайтах страховщика, страхового агента, страхового брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ)

Технические средства информационных систем страховщика, используемые для совершения действий, предусмотренных настоящей статьей, должны размещаться на территории Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ)

2. При осуществлении добровольного страхования информация в электронной форме, отправленная страховщику и подписанная простой электронной подписью страхователя (застрахованного лица, выгодоприобретателя) - физического лица в соответствии с требованиями Федерального [закона](#) от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью этого физического лица, если правилами страхования не предусмотрено иное.

Требования к использованию электронных документов и порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком при осуществлении добровольного страхования устанавливаются правилами страхования и (или) иным соглашением между указанными лицами с соблюдением требований Федерального [закона](#) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального [закона](#) от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

3. Требования к использованию электронных документов и порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком при осуществлении обязательного страхования, в частности, признание информации в электронной форме, подписанной простой электронной подписью, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, устанавливаются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования и принятыми в соответствии с ними нормативными актами органа страхового надзора с соблюдением требований Федерального [закона](#) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального [закона](#) от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

4. Договор добровольного страхования в соответствии с [пунктами 2 и 3 статьи 434](#) и [статьей 940](#) Гражданского кодекса Российской Федерации может быть составлен в виде электронного документа с учетом особенностей, определенных настоящим Законом. При этом в случае направления страховщиком страхователю - физическому лицу (за исключением физического лица, зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, в случае страхования его имущественных интересов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) на основании его заявления в письменной или устной форме страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика с соблюдением требований

Страховые агенты, осуществляющие деятельность, указанную в [абзаце первом](#) настоящего пункта, должны соблюдать требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, установленные Банком России в соответствии со [статьей 76.4-1](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Страховой агент, страховой брокер не вправе подписывать от имени страховщика договор страхования в виде электронного документа электронной подписью страхового агента, страхового брокера, а также получать страховую премию (страховые взносы) от страхователя по соответствующему договору страхования.

Страховой брокер не вправе заключать договор страхования в виде электронного документа от имени и за счет страхователя - физического лица или от своего имени, но за счет страхователя - физического лица. В случае заключения страховым брокером договора страхования в виде электронного документа от своего имени, но за счет страхователя - юридического лица указанный договор должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями страховщика, страхового брокера, страхователя - юридического лица.

Страховой агент, страховой брокер обязаны обеспечить возможность ознакомления страхователя с правилами страхования до заключения договора страхования (в том числе путем указания ссылок на документы, размещенные на официальном сайте страховщика), а также получение от страхователя - физического лица подтверждения ознакомления с правилами страхования, подписанного простой электронной подписью страхователя - физического лица.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Страховщик не вправе ссылаться на нарушение страховым агентом, страховым брокером положений, установленных настоящим пунктом, как на основание для отказа в осуществлении страховой выплаты или выплаты страховой суммы.

Участие страхового агента, страхового брокера в обмене информацией, указанной в [абзаце первом пункта 1](#) настоящей статьи, а также осуществление ими деятельности по оказанию услуг, связанных с обязательным страхованием, в электронной форме допускается в случаях, установленных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.

(п. 5 в ред. Федерального [закона](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ)

6. Создание и отправка страхователем - физическим лицом страховщику информации в электронной форме для заключения, изменения, досрочного прекращения договора страхования могут осуществляться с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным [законом](#) "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. При этом финансовая платформа может использоваться в качестве информационной системы, оператором которой является оператор финансовой платформы, в целях обеспечения обмена информацией в электронной форме между страхователем и страховщиком.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Статья 6.2. Рассмотрение обращений субъектом страхового дела

(введена Федеральным [законом](#) от 04.08.2023 N 442-ФЗ)

1. Субъект страхового дела обязан рассмотреть обращение физического лица или юридического лица (далее для целей настоящей статьи - заявитель), связанное с осуществлением субъектом страхового дела деятельности, предусмотренной настоящим Законом (за исключением деятельности по обязательному медицинскому страхованию), в порядке, установленном настоящей статьёй.

Требования настоящей статьи не распространяются на порядок и сроки рассмотрения заявления о заключении договора страхования, заявления об осуществлении страховой выплаты, заявления об изменении условий договора страхования, заявления об отказе от договора страхования и уведомления о наступлении страхового случая.

2. Субъект страхового дела обязан обеспечить прием обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения субъекта страхового дела - юридического лица, адресу места нахождения филиала, представительства страховщика, указанным в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу места жительства страхового брокера, являющегося физическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, указанному в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, а также направленных на адрес электронной почты субъекта страхового дела. Наличие подписи заявителя в обращении не требуется. Информация об адресах, указанных в настоящем абзаце, должна быть размещена в местах обслуживания потребителей страховых услуг, а также на сайте субъекта страхового дела в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае организации приема обращений дополнительным способом, не предусмотренным [абзацем первым](#) настоящего пункта, субъект страхового дела обязан разместить информацию о таком способе в местах обслуживания потребителей страховых услуг, а также на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления субъекту страхового дела. В случае поступления обращения в форме электронного документа субъект страхового дела обязан уведомить заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным [пунктом 7](#) настоящей статьи.

4. В случае, если обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением субъектом страхового дела нарушенного права заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление обращения в соответствии с требованиями настоящей статьи

заключенного между субъектом страхового дела и заявителем. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

8. В случае выявления субъектом страхового дела при рассмотрении обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального [закона](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", субъект страхового дела направляет копию ответа на обращение и копию обращения в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, членом которой он является на момент направления указанных копий, для осуществления саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка контроля в порядке, предусмотренном [статьей 14](#) указанного Федерального закона, в день направления ответа на обращение заявителю.

9. Ответ на обращение по существу не дается субъектом страхового дела в следующих случаях:

1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу субъекта страхового дела, угрозы жизни, здоровью и имуществу субъекта страхового дела, являющегося физическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а также членов его семьи, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника субъекта страхового дела, а также членов его семьи;

4) текст обращения не поддается прочтению;

5) текст обращения не позволяет определить его суть.

10. Если в случаях, предусмотренных [подпунктами 2 - 5 пункта 9](#) настоящей статьи, субъект страхового дела принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в [пункте 7](#) настоящей статьи, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

11. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, субъект страхового дела вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном [пунктом 10](#) настоящей статьи.

12. В случае поступления субъекту страхового дела из Банка России обращения, предусмотренного [статьей](#)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Статья 8. Страховые агенты и страховые брокеры

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

1. Под деятельностью страховых агентов, страховых брокеров по страхованию и перестрахованию понимается деятельность, осуществляемая в интересах страховщиков или страхователей и связанная с оказанием им услуг по подбору страхователя и (или) страховщика (перестраховщика), условий страхования (перестрахования), оформлению, заключению и сопровождению договора страхования (перестрахования), внесению в него изменений, оформлению документов при урегулировании требований о страховой выплате, взаимодействию со страховщиком (перестраховщиком), осуществлению консультационной деятельности.

Аналогичная деятельность, осуществляемая страхователем в отношении застрахованных лиц, а также аналогичная деятельность, осуществляемая страховщиком или его работником, не относится к деятельности в качестве страхового агента, страхового брокера.

2. Деятельностью в качестве страхового агента, страхового брокера не вправе заниматься лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления либо осуществлявшие руководство страховщиком в течение двух лет до признания его арбитражным судом банкротом, до истечения трех лет со дня признания страховщика банкротом, а также лица, занимающие должности в органах управления страховщика, его дочерних обществах и аффилированных лицах.

(в ред. Федеральных законов от 23.05.2016 N 146-ФЗ, от 03.07.2016 N 363-ФЗ, от 22.07.2024 N 198-ФЗ)

3. Страховой агент, страховой брокер несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из осуществления ими своей деятельности, в том числе за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну страховщика, персональных данных страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей), за достоверность, объективность, полноту и своевременность предоставления сведений и документов, подтверждающих исполнение ими своих полномочий.

(в ред. Федерального [закона](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ)

Страховой агент, страховой брокер обязаны обеспечивать сохранность денежных средств в случае получения страховой премии (страховых взносов) от страхователей, а также сохранность документов, предоставленных страховщиком, страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем), предоставлять страховщику отчет об использовании бланков страховых полисов, сертификатов, возвращать неиспользованные, испорченные бланки страховых полисов, сертификатов в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором, заключенным между страховщиком и страховым агентом, страховым брокером, или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ)

Страховой агент, страховой брокер имеют право на получение от страховщика сведений о размере его уставного капитала, страховых резервов, о лицензии на осуществление страхования, перестрахования, о сроках

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Страховые агенты должны обладать информацией о деятельности страховщика, предусмотренной [статьей 6](#) настоящего Закона, предоставлять ее страхователям, застрахованным лицам, выгодоприобретателям, лицам, имеющим намерение заключить договор страхования, по их требованиям, а также раскрывать указанным лицам информацию о своих наименовании, полномочиях и деятельности, включая контактные телефоны, режим работы, место нахождения (для страховых агентов - юридических лиц), перечень оказываемых услуг, в том числе в электронной форме, и их стоимость, в том числе размер своего вознаграждения.
(в ред. Федерального [закона](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ)

6. Страховыми брокерами являются юридические лица (коммерческие организации) или постоянно проживающие на территории Российской Федерации и зарегистрированные в установленном [законодательством](#) Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица, осуществляющие деятельность на основании договора об оказании услуг страхового брокера по совершению юридических и иных действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц либо совершению юридических и иных действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования (перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков (перестраховщиков). В договоре об оказании услуг страхового брокера определяются, в частности, перечень оказываемых страховым брокером услуг, права и обязанности сторон, порядок исполнения договора, срок его действия, стоимость услуг (размер вознаграждения страхового брокера), порядок взаиморасчетов, включая порядок и сроки перечисления страховщику денежных средств, полученных страховым брокером для оплаты договора страхования (перестрахования) (если такая деятельность осуществляется страховым брокером).
(в ред. Федерального [закона](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ)

В случае, если страховой брокер осуществляет посредническую деятельность в интересах страховщика, он обязан уведомить об этом страхователя и не вправе получать вознаграждение за оказанную услугу по одному договору страхования и от страховщика, и от страхователя.

Страховые брокеры вправе осуществлять иную связанную с оказанием услуг по страхованию и не запрещенную законом деятельность, за исключением деятельности страховщика, перестраховщика, страхового агента.

Страховой брокер не вправе оказывать услуги исключительно по обязательному страхованию.

Страховые брокеры, осуществляющие прием денежных средств от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования), зачисляют данные средства на специальный банковский счет для последующего перечисления страховщику в срок, не превышающий трех рабочих дней. Страховые брокеры не вправе осуществлять иные операции по данному счету.

Страховые брокеры, осуществляющие прием денежных средств от страхователей (перестрахователей) в счет оплаты договора страхования (перестрахования), должны обладать гарантией исполнения обязательств в форме банковской гарантии на сумму не менее трех миллионов рублей или наличия собственных средств в

10. Страховые агенты и страховые брокеры обязаны разъяснять страхователям, застрахованным лицам, выгодоприобретателям, а также лицам, имеющим намерение заключить договор страхования, по их запросам положения, содержащиеся в правилах страхования, договоре страхования. Страховой агент при наличии у него сайта и страховой брокер обязаны размещать информацию, предусмотренную [пунктами 5 и 8](#) настоящей статьи, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(в ред. Федерального [закона](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

До 01.01.2027 обязанность по размещению на сайтах сведений из реестра исполняется посредством направления в Банк России реестра, содержащего сведения, предусмотренные п. 11 ст. 8 ([Решение](#) Совета директоров Банка России от 19.12.2025).

11. Страховщики ведут реестры страховых агентов и страховых брокеров, с которыми у них заключены договоры об оказании услуг, связанных со страхованием. Сведения из реестра страховых агентов и страховых брокеров, позволяющие идентифицировать страхового агента или страхового брокера в качестве лица, с которым у страховщика заключен договор об оказании услуг, связанных со страхованием (фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование страхового агента, страхового брокера, номер удостоверения или договора), сведения о видах страхования, по которым страховой агент, страховой брокер уполномочены страховщиком оказывать услуги, связанные со страхованием, в том числе в электронной форме, перечень оказываемых услуг, а также доменное имя и (или) сетевой адрес официальных сайтов страхового агента (при наличии), страхового брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещаются страховщиками на своих официальных сайтах. Полномочия по ведению реестра страховых агентов и страховых брокеров и размещению сведений из него в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" могут быть переданы страховщиком объединению страховщиков, о чем страховщик должен сообщить на своем официальном сайте с указанием информации о таком объединении страховщиков.

(в ред. Федеральных законов от 24.04.2020 [N 149-ФЗ](#), от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#))

Статья 8.1. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный [закон](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ.

Статья 9. Страховой риск, страховой случай

(в ред. Федерального [закона](#) от 10.12.2003 N 172-ФЗ)

1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и [случайности](#) его наступления.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

3. Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 4](#) настоящей статьи, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.

(в ред. Федерального [закона](#) от 18.07.2005 N 90-ФЗ)

Страховщики не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным федеральным законом или [договором](#) страхования.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

4. Условиями страхования имущества и (или) гражданской ответственности в пределах страховой суммы может предусматриваться замена страховой выплаты предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу, а в случае повреждения имущества, не повлекшего его утраты, - [организацией](#) и (или) оплатой страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 [N 234-ФЗ](#), от 01.05.2019 [N 88-ФЗ](#))

5. В случае утраты, гибели застрахованного имущества страхователь, выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты в [размере](#) полной страховой суммы.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.05.2019 N 88-ФЗ)

6. При осуществлении личного страхования страховая выплата (страховая сумма) производится лицу, имеющему право на получение страховой выплаты (страховой суммы) по договору страхования, независимо от сумм, причитающихся ему по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. В соответствии с условиями договора страхования страховщик в счет страховой выплаты (страховой суммы) вправе организовать оказание медицинских услуг застрахованному лицу и оплатить медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу.

Размер страховой суммы, размер выкупной суммы по договору страхования жизни не могут быть поставлены в зависимость от доходности по какому-либо конкретному активу, группе активов, значений показателей или наступления обстоятельств, указанных в [абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", за исключением предусмотренных настоящим пунктом случаев.

Условиями договора страхования жизни может быть предусмотрено увеличение размера страховой суммы, размера выкупной суммы в зависимости от значения индекса потребительских цен на товары и услуги в

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Банком России безвозмездно, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами безвозмездно либо за плату, если ее взимание предусмотрено федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или нормативными актами Банка России. Указанные документы и информация могут также предоставляться путем подключения страховщиков к государственным информационным системам в случае, если технические средства, используемые для обработки информации, содержащейся в соответствующих государственных информационных системах, в том числе программно-технические средства и средства защиты информации, позволяют такое подключение.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

Состав указанных в настоящем пункте органов исполнительной власти, [перечень](#) предоставляемых ими в соответствии с настоящим пунктом документов и информации, а также [порядок](#) их предоставления устанавливается Правительством Российской Федерации по предложению Банка России.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

Страховщики обязаны соблюдать установленные законодательством Российской Федерации режимы защиты, режим обработки информации, которую они получают и в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности, и порядок ее использования, а в случае их нарушения несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 14.07.2022 N 327-ФЗ)

9. Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.

В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.

(п. 9 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

Статья 11. Страховая премия (страховые взносы) и страховой тариф

(в ред. Федерального [закона](#) от 10.12.2003 N 172-ФЗ)

1. Страховая премия (страховые взносы) [уплачивается](#) страхователем в валюте Российской Федерации, за

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Если иное не установлено федеральными законами, иностранные страховые организации вправе применять страховые тарифы, которые рассчитываются в соответствии с требованиями национального законодательства государства (территории), где они зарегистрированы.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Страховой тариф по конкретному договору добровольного страхования определяется по соглашению сторон.

Страховщик обязан представлять в орган страхового надзора методику расчета страховых тарифов (за исключением случаев, когда методика расчета страховых тарифов устанавливается Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти или органом страхового надзора и является обязательной для применения страховщиками) и положение о формировании страховых резервов, принятые в рамках видов страхования, которые он намерен осуществлять, с приложением документов, содержащих решение уполномоченного органа управления страховщика об их утверждении, в течение пяти рабочих дней с даты такого утверждения.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Страховщик обязан сообщить в орган страхового надзора об изменениях, внесенных в методику расчета страховых тарифов и положение о формировании страховых резервов, и одновременно представить документы, подтверждающие такие изменения, в течение пяти рабочих дней с даты их утверждения уполномоченным органом управления страховщика.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Установленное настоящим пунктом требование о представлении положения о формировании страховых резервов в орган страхового надзора не распространяется на иностранные страховые организации.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

Статья 11.1. Долевое страхование жизни

(введена Федеральным [законом](#) от 25.12.2023 N 631-ФЗ)

1. По договору долевого страхования жизни часть страховой премии, уплаченной страхователем страховой организации, направляется в соответствии с указанием страхователя на приобретение инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов или в случае, установленном [абзацем первым пункта 7](#) настоящей статьи, инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее - инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов). При наступлении страховых случаев дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного договором долевого страхования жизни, смерти застрахованного лица в течение срока действия договора страхования выгодоприобретателю производится страховая выплата в размере страховой суммы и денежной компенсации в связи с погашением

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

возвратить страхователю уплаченную им страховую премию в полном объеме в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления страхователя об отказе от договора долевого страхования жизни.

Если до приобретения страховой организацией по указанию страхователя инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов либо после погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, осуществленного на основании [пункта 19.2 статьи 13.2](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", наступил страховой случай - смерть застрахованного лица, выгодоприобретателю производится страховая выплата в размере страховой суммы, а также выплачивается сумма, равная части страховой премии, направленной на приобретение таких инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

4. В случае заключения договора долевого страхования жизни со страховой организацией, не имеющей лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании), такая страховая организация совершает сделки, предусмотренные [статьями 21, 22, 23](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", с определенными в соответствии с договором долевого страхования жизни инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционными паями закрытых паевых инвестиционных фондов от имени, за счет и по указанию страхователя на основании полномочий, указанных в договоре долевого страхования жизни.

5. Договор долевого страхования жизни должен предусматривать, что страхователь не вправе распоряжаться инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционными паями закрытых паевых инвестиционных фондов без обращения к страховой организации, за исключением случая передачи указанных инвестиционных паев в залог, случая, установленного [абзацем третьим](#) настоящего пункта, и случая отзыва у страховой организации лицензии на осуществление добровольного страхования жизни.

Если страхователь распорядился инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционными паями закрытых паевых инвестиционных фондов с нарушением требования, установленного [абзацем первым](#) настоящего пункта, договор долевого страхования жизни считается расторгнутым с момента такого распоряжения.

Если страховая организация не исполнила указание страхователя по совершению сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционными паями закрытых паевых инвестиционных фондов в срок, установленный таким указанием или договором долевого страхования жизни, страхователь вправе самостоятельно распорядиться указанными инвестиционными паями без обращения к страховой организации, при этом договор долевого страхования жизни не расторгается.

Договор долевого страхования жизни должен содержать исчерпывающий перечень сделок, которые могут быть совершены с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционными паями закрытых паевых инвестиционных фондов.

основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным [законом](#) от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

(в ред. Федерального [закона](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

В случае отзыва лицензии на осуществление добровольного страхования жизни у страховой организации, не имеющей лицензии управляющей компании, страхователь вправе распоряжаться инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционными паями закрытых паевых инвестиционных фондов посредством обращения к управляющей компании. В указанном случае полномочия страховой организации, не имеющей лицензии управляющей компании, предусмотренные [пунктом 4](#) настоящей статьи, прекращаются с момента отзыва лицензии на осуществление добровольного страхования жизни.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

7. При единовременной уплате страхователем страховой премии по договору долевого страхования жизни часть страховой премии в размере 10 миллионов рублей и более может быть направлена страховой организацией в соответствии с указанием страхователя на приобретение инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов.

Страхователь вправе потребовать от страховой организации приобретения у него инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов при невозможности погашения указанных инвестиционных паев с учетом требований Федерального [закона](#) от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в случаях, для которых настоящей статьей установлено погашение инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, если к моменту предъявления страхователем такого требования у страховой организации не отозвана лицензия на осуществление добровольного страхования жизни. При этом страхователю выплачиваются выкупная сумма и в дополнение к ней сумма в размере стоимости приобретенных инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, выгодоприобретателю производится страховая выплата в размере страховой суммы и стоимости приобретенных инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов. [Стоимость](#) приобретенных инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов определяется в соответствии с нормативным актом Банка России.

(в ред. Федерального [закона](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

8. Положения [пункта 4](#) и [абзаца пятого пункта 6](#) настоящей статьи распространяются на страховую организацию, имеющую лицензию управляющей компании, если в рамках договора долевого страхования жизни доверительное управление паевым инвестиционным фондом осуществляется управляющей компанией, не являющейся страховой организацией.

(п. 8 введен Федеральным [законом](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

Статья 11.2. Страхование жизни с доходностью

(введена Федеральным [законом](#) от 10.06.2026 N 172-ФЗ)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также по подтверждению влияния указанных показателей и обстоятельств на размер начисленного и подлежащего выплате страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, инвестиционного дохода лежит на страховщике.

3. Договор страхования жизни с расчетной доходностью может быть заключен только с физическим лицом, являющимся квалифицированным инвестором, при единовременной уплате таким физическим лицом страховой премии в размере не менее шести миллионов рублей.

Страховщик, имеющий лицензию на осуществление добровольного страхования жизни, вправе осуществлять признание физических лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со [статьей 51.2](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В случае неисполнения страховщиком требований, установленных [абзацем первым](#) настоящего пункта, либо в случае неправомерного признания страховщиком физического лица квалифицированным инвестором страхователь, заключивший договор страхования жизни с расчетной доходностью, вправе отказаться от такого договора, а страховщик обязан вернуть страхователю страховую премию в полном объеме и возместить все расходы, понесенные страхователем при заключении такого договора. Возврат страховой премии осуществляется страховщиком за вычетом страховых выплат, произведенных по такому договору.

В случае признания физического лица квалифицированным инвестором на основании представленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные [абзацем третьим](#) настоящего пункта, не применяются.

Статья 12. Сострахование

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

1. Сострахование - деятельность по страхованию, предусматривающая в отношении объекта страхования заключение несколькими страховщиками и страхователем договора страхования, на основании которого страховые риски, размер страховой суммы, страховая премия (страховой взнос) распределяются между страховщиками в установленной таким договором доле.

2. При наступлении страхового случая по договору страхования, заключенному на основании [пункта 1](#) настоящей статьи, страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели вправе обратиться с требованием о страховой выплате к любому страховщику, указанному в таком договоре.

Если в договоре страхования, заключенном на основании [пункта 1](#) настоящей статьи, не определены права и обязанности каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователями, застрахованными лицами, выгодоприобретателями за осуществление страховой выплаты.

Статья 13. Перестрахование

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

перестрахования, другому перестраховщику или другим перестраховщикам (ретроцессионерам) по последующим договору, договорам перестрахования (ретроцессии).

4. Перестрахование осуществляется в форме факультативного, облигаторного, факультативно-облигаторного или облигаторно-факультативного и в виде пропорционального или непропорционального.

5. При факультативном перестраховании перестрахователь вправе передать перестраховщику в перестрахование обязательство по страховой выплате или часть обязательства по страховой выплате по заключенному перестрахователем основному договору страхования, а перестраховщик вправе перестраховать указанное обязательство или часть указанного обязательства либо отказаться в его перестраховании.

6. При облигаторном перестраховании перестрахователь обязан передать перестраховщику в перестрахование на условиях заключенного с ним договора перестрахования обязательства по страховой выплате или часть обязательств по страховой выплате по основным договорам страхования, заключенным перестрахователем и подпадающим под условия указанного договора перестрахования, и такие обязательства считаются перестрахованными перестраховщиком с момента вступления в силу соответствующего основного договора страхования, если договором перестрахования не предусмотрено иное.

7. При факультативно-облигаторном перестраховании перестрахователь вправе передать перестраховщику в перестрахование обязательство по страховой выплате или часть обязательства по страховой выплате по заключенному перестрахователем основному договору страхования, а перестраховщик обязан перестраховать указанное обязательство или часть указанного обязательства.

8. При облигаторно-факультативном перестраховании перестрахователь обязан передать перестраховщику в перестрахование на условиях заключенного с ним договора перестрахования обязательства по страховой выплате или часть обязательств по страховой выплате по основным договорам страхования, заключенным перестрахователем и подпадающим под условия указанного договора перестрахования, а перестраховщик вправе перестраховать указанные обязательства или часть указанных обязательств либо отказаться в их перестраховании.

9. Особенности пропорционального и непропорционального перестрахования определяются условиями соответствующих договоров перестрахования.

10. Договором между перестрахователем и перестраховщиком может быть предусмотрено обязательство перестраховщика по уплате перестрахователю части положительной разницы между доходами и расходами перестраховщика по заключенному между ними договору перестрахования или группе таких договоров за определенный период времени (тантьема).

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

До 31.12.2026 включительно запрещено заключать сделки и платить страховщикам, перестраховщикам и страховым брокерам из недружественных государств или подконтрольных лицам из этих государств, за исключением случаев, указанных в ФЗ от 14.03.2022 N 55-ФЗ.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

При создании национальной перестраховочной компании сто процентов ее акций принадлежат Банку России.

2. Одно лицо или группа лиц, определяемая в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", за исключением Банка России, не вправе приобретать более чем десять процентов акций национальной перестраховочной компании. Акции национальной перестраховочной компании, приобретенные с нарушением запрета, установленного настоящим пунктом, должны быть проданы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации не позднее одного месяца с даты, когда акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении. В случае невыполнения указанного требования такой акционер (акционеры) лишается (лишаются) права голоса на общем собрании акционеров национальной перестраховочной компании по акциям, превышающим десять процентов акций национальной перестраховочной компании. Указанные акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров национальной перестраховочной компании и подсчете голосов на общем собрании акционеров национальной перестраховочной компании.

3. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) национальной перестраховочной компании относится решение вопросов, предусмотренных Гражданским [кодексом](#) Российской Федерации, Федеральным [законом](#) от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также определение с учетом положений настоящего Закона форм и видов перестрахования, утверждение положения об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками, учетной политики национальной перестраховочной компании, принятие решений об участии в перестраховочных пулах.

4. Национальная перестраховочная компания создает совет по перестрахованию, являющийся коллегиальным совещательным органом. В состав совета по перестрахованию входят представители субъектов страхового дела, которые имеют стаж работы в сфере страхования (перестрахования) не менее десяти лет, представители объединений субъектов страхового дела, в том числе профессиональных объединений, представители профессионального сообщества, осуществляющие образовательную или научную деятельность в сфере страхования, а также ответственные актуарии.

Порядок формирования и осуществления деятельности совета по перестрахованию определяется уставом национальной перестраховочной компании с учетом требований настоящего Закона.

5. Членами совета по перестрахованию не могут являться работники акционеров национальной перестраховочной компании, акционеры национальной перестраховочной компании, их аффилированные лица и работники аффилированных лиц.

6. Приоритетные направления деятельности национальной перестраховочной компании, положение об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками, а также изменения в них выносятся на утверждение совета директоров (наблюдательного совета) национальной перестраховочной компании после их рассмотрения советом по перестрахованию и подлежат размещению на сайте национальной перестраховочной компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

2.1. Обязательства страховщиков по выплате страхового возмещения по договорам страхования жилых помещений, заключенным в соответствии со [статьей 11.1](#) Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", подлежат передаче в облигаторное перестрахование в национальную перестраховочную компанию:

1) по риску утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации в размере 95 процентов от объема обязательств страховщика по данному риску;

2) по риску повреждения жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации в размере 60 процентов от объема обязательств страховщика по данному риску, если иной размер не предусмотрен договором перестрахования с учетом объема принятых обязательств и собственного удержания страховщика.

(п. 2.1 введен Федеральным [законом](#) от 03.08.2018 N 320-ФЗ)

3. Условия принятия обязательств, указанных в [пункте 2](#) настоящей статьи, определяются договором перестрахования, заключаемым между перестрахователем (страховщиком) и национальной перестраховочной компанией, с учетом в том числе положения об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками и учетной политики национальной перестраховочной компании.

Условия принятия предусмотренных [пунктом 2.1](#) настоящей статьи обязательств, определяемые договором перестрахования, не могут предусматривать размер премии, уплачиваемой за перестрахование, превышающий размер части страховой премии по основному договору страхования, предназначенной для осуществления страхового возмещения по обязательствам, передаваемым в перестрахование.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 03.08.2018 N 320-ФЗ)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

До 01.01.2027 обязательства не подлежат передаче, если доля участия стороны по договору перестрахования в уставном капитале другой стороны составляет не менее 25% или если стороны являются участниками одной страховой группы ([Решение](#) Совета директоров Банка России от 19.12.2025).

4. Перестрахователь (страховщик) обязан передать, а национальная перестраховочная компания обязана принять обязательства по страховой выплате, указанные в [пункте 2](#) настоящей статьи, в размере пятидесяти процентов от передаваемых в перестрахование обязательств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации в отношении основных договоров страхования (перестрахования) имущественных интересов лиц, указанных в [подпункте 2 пункта 2](#) настоящей статьи. В случае, если перестрахователь (страховщик) передает указанные обязательства другим перестраховщикам (включая организации, указанные в [пункте 11 статьи 13](#) настоящего Закона), условия принятия национальной перестраховочной компанией обязательств должны соответствовать условиям передачи указанных обязательств другим перестраховщикам. Национальная перестраховочная компания, принимая обязательства по страховой выплате, следует решениям перестрахователя (страховщика) при наступлении страхового случая и при осуществлении страховой выплаты по

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

2) установленных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования и подлежащих перестрахованию в перестраховочном пуле, предусмотренном федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования;

3) по договорам страхования в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, участником которых является профессиональное объединение страховщиков, создание которого предусмотрено Федеральным [законом](#) от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

1.1. Положения [пункта 1](#) настоящей статьи распространяются на перестрахователя - иностранную страховую организацию по заключаемым на территории Российской Федерации основным договорам страхования (перестрахования).
(п. 1.1 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

2. В отношении обязательств, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, национальная перестраховочная компания вправе принять их в размере, указанном в [пункте 1](#) настоящей статьи, уменьшить их размер либо отказать в принятии в перестрахование, руководствуясь в том числе положением об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками и учетной политикой национальной перестраховочной компании.

3. Обязанность перестрахователя (страховщика), установленная [пунктом 1](#) настоящей статьи, считается исполненной с момента получения национальной перестраховочной компанией оферты (предложения заключить договор перестрахования обязательств по страховой выплате по заключаемым перестрахователем (страховщиком) основным договорам страхования (перестрахования) в размере пятидесяти процентов от передаваемых им в перестрахование обязательств на условиях, определенных в соответствии с положениями настоящей статьи). Национальная перестраховочная компания направляет перестрахователю (страховщику) извещение в установленный в оферте срок об акцепте, либо об акцепте на иных условиях, либо об отказе от акцепта указанной оферты.
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.03.2022 N 46-ФЗ)

4. Если национальная перестраховочная компания принимает в перестрахование не более пятидесяти процентов обязательств по страховой выплате, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, условия принятия таких обязательств должны соответствовать условиям принятия обязательств другими перестраховщиками (включая организации, указанные в [пункте 11 статьи 13](#) настоящего Закона). Национальная перестраховочная компания, принимая указанные обязательства, следует решениям перестрахователя (страховщика) при наступлении страхового случая и при осуществлении страховой выплаты по основному договору страхования (перестрахования).
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.03.2022 N 46-ФЗ)

Статья 14. Объединения субъектов страхового дела, страховых агентов, страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей

том числе сроки внесения в него сведений об объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения), устанавливаются органом страхового надзора.

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения субъектов страхового дела, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющего в качестве одной из целей деятельности осуществление компенсационных выплат, подлежит обязательному аудиту. Аудиторская организация и условия договора, который объединение субъектов страхового дела обязано заключить с аудиторской организацией, утверждаются общим собранием членов объединения субъектов страхового дела. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность объединения субъектов страхового дела вместе с аудиторским заключением о ней ежегодно в месячный срок после их утверждения общим собранием членов объединения субъектов страхового дела подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 14.1. Страховые (перестраховочные) пулы

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

1. Страховой (перестраховочный) пул - объединение страховщиков, совместно осуществляющих страховую деятельность по отдельным видам страхования или страховым рискам на основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).

2. Страховые пулы создаются для обеспечения финансовой устойчивости его участников, исполнения ими обязательств по страховым выплатам, размер которых может превысить собственные средства (капитал) одной страховой организации, и действуют на принципах сострахования или перестрахования.

3. Перестраховочные пулы создаются для увеличения финансовых возможностей членов пула путем осуществления ими перестрахования в части, превышающей собственное удержание членов пула по договору страхования. Обязательства по страховым выплатам, превышающие собственные средства (капитал) членов страхового пула, передаются от имени страхового пула в перестрахование.

4. Участниками перестраховочного пула могут являться страховщики, имеющие право на осуществление деятельности по перестрахованию, полученное в установленном настоящим Законом порядке (за исключением участников перестраховочного пула, созданного в соответствии с Федеральным [законом](#) от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"), а также иностранные юридические лица, получившие в соответствии с национальным законодательством государства (территории), где они зарегистрированы, право на осуществление деятельности по перестрахованию. Количество участников страхового (перестраховочного) пула не ограничивается.

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2021 N 343-ФЗ, от 01.04.2022 N 81-ФЗ)

5. Участники страхового (перестраховочного) пула вырабатывают единые принципы и подходы к условиям осуществления страхования (перестрахования) в рамках пула, осуществляют обмен информацией о договорах

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

Об обязанностях СРО по приведению документов и стандартов в соответствие с изменениями, внесенными ФЗ от 02.07.2021 N 343-ФЗ, см. указанный [закон](#).

1. При наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка страховые организации, иностранные страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в порядке предусмотренном Федеральным [законом](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней с даты, следующей за днем принятия органом страхового надзора решения о выдаче лицензии, или в течение девяноста дней с даты, следующей за днем внесения в единый государственный реестр субъектов страхового дела сведений об иностранной страховой организации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

2. Отношения, возникающие в связи с приобретением некоммерческими организациями статуса саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и прекращением такого статуса, осуществлением саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка прав и обязанностей, регулируются Федеральным [законом](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Глава II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

Исключена. - Федеральный [закон](#) от 31.12.1997 N 157-ФЗ.

Глава III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

Статья 25. Условия обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

(в ред. Федерального [закона](#) от 10.12.2003 N 172-ФЗ)

1. Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика являются

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Инвестирование собственных средств (капитала) осуществляется страховщиком самостоятельно или путем передачи средств в доверительное управление управляющей компании частично или полностью.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

2.1. В целях определения достоверности данных о собственных средствах (капитале) страховщика орган страхового надзора проводит оценку его активов и пассивов.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

Орган страхового надзора выдает предписание об указании страховщиком в отчетности данных, полученных органом страхового надзора на основании проведенной оценки.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

На основании предписания органа страхового надзора об указании в отчетности данных, полученных органом страхового надзора на основании проведенной оценки, страховщик отражает в своей бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности величину собственных средств (капитала), стоимость активов и сумму пассивов, определенные органом страхового надзора на последнюю отчетную дату. Обжалование страховщиком указанного предписания в судебном порядке не приостанавливает его исполнения.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

При проведении оценки активов и пассивов страховщика орган страхового надзора привлекает ответственного актуария за счет средств страховщика, а также вправе привлекать независимого оценщика за счет средств органа страхового надзора.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

(п. 2.1 введен Федеральным [законом](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

О размере уставного капитала соискателя лицензии, решение о рассмотрении документов которого принято до 01.01.2019, размере уставного капитала страховых организаций (кроме страховых организаций, осуществляющих ОМС), созданных до 01.01.2019 см. ст. 2 ФЗ от 29.07.2018 N 251-ФЗ.

3. Страховые организации должны обладать полностью оплаченным уставным капиталом, размер которого должен быть не ниже установленного настоящим Законом минимального размера уставного капитала. При оплате уставного капитала страховой организации должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала страховой организации, установленного настоящим Законом, а также соблюдены порядок и условия инвестирования собственных средств (капитала), установленные нормативными актами органа страхового надзора.

(в ред. Федеральных законов от 29.11.2007 N 287-ФЗ, от 23.05.2016 N 146-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Минимальный размер уставного капитала страховой организации (за исключением страховой организации,

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Внесение в уставный капитал страховой организации заемных средств и находящегося в залоге имущества не допускается.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Перечень видов иностранной валюты, которая может быть внесена в оплату уставного капитала страховой организации, определяется решением Совета директоров Банка России. Совет директоров Банка России вправе определить максимальный размер доли уставного капитала страховой организации, которая может быть оплачена иностранной валютой, а также вид иностранной валюты из числа видов, включенных в указанный перечень, и максимальный размер доли уставного капитала страховой организации, которая может быть оплачена таким видом иностранной валюты.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 28.02.2025 N 18-ФЗ)

3.1. **Перечень** документов, подтверждающих выполнение установленных настоящим Законом требований к уставному капиталу страховой организации, устанавливается органом страхового надзора.

(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 22.04.2010 N 65-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 N 362-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

3.2. Общество взаимного страхования обязано иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 15 миллионов рублей.

В случае осуществления обществом взаимного страхования добровольного имущественного страхования, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации является условием осуществления профессиональной или предпринимательской деятельности, либо добровольного страхования гражданской ответственности размер собственных средств (капитала) общества взаимного страхования должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

В случае осуществления обществом взаимного страхования обязательного страхования (если федеральный закон о конкретном виде обязательного страхования предусматривает право общества взаимного страхования на осуществление соответствующего вида обязательного страхования) размер собственных средств (капитала) общества взаимного страхования должен составлять не менее 240 миллионов рублей.

Изменение минимального размера собственных средств (капитала) общества взаимного страхования допускается только федеральным законом. Увеличение минимального размера собственных средств (капитала) общества взаимного страхования допускается не чаще одного раза в два года с обязательным установлением переходного периода.

(п. 3.2 введен Федеральным [законом](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

4. Страховщики обязаны соблюдать требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств (капитала) и средств

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

В целях настоящего Закона под субординированным займом понимается привлечение страховой организацией денежных средств по договору займа, содержащему следующие условия:

предоставление страховой организации денежных средств осуществляется на срок не менее чем пять лет без права истребования их займодавцем до истечения указанного срока;

предельная величина процентов, начисляемых на сумму займа, не может превышать действующую на дату заключения кредитного договора (договора займа) ключевую [ставку](#) Банка России, увеличенную в 1,2 раза.
(в ред. Федерального [закона](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

При определении нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховая организация не вправе учитывать субординированные займы, полученные от других страховых организаций. Настоящее положение не распространяется на страховые организации, которые являются дочерними обществами страховой организации - займодавца.
(в ред. Федерального [закона](#) от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

Суммы субординированных займов, выданных страховой организацией ее дочерним обществам, исключаются при расчете нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховой организации, выдавшей эти субординированные займы.
(в ред. Федерального [закона](#) от 23.05.2016 N 146-ФЗ)
(п. 4.3 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

5. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ.

6. В случае, если величина собственных средств (капитала) страховой организации, определяемая в соответствии с [пунктом 2](#) настоящей статьи, по итогам последнего отчетного периода оказывается ниже размера оплаченного уставного капитала, определенного ее уставом, страховая организация обязана привести в соответствие размер уставного капитала и величину собственных средств (капитала) в [порядке](#), установленном органом страхового надзора.
(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

Статья 26. Страховые резервы

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

1. Для обеспечения исполнения обязательств по страхованию, сострахованию, перестрахованию, взаимному страхованию страховщики на основании проводимых актуарием [актуарных расчетов](#) определяют выраженную в денежной форме величину страховых резервов (формируют страховые резервы) и обеспечивают их активами (средствами страховых резервов). Средств страховых резервов должно быть достаточно для исполнения обязательств страховщиков по осуществлению предстоящих страховых выплат по договорам страхования,

Орган страхового надзора выдает предписание об указании страховщиком в отчетности данных, полученных органом страхового надзора на основании проведенной оценки.

На основании предписания органа страхового надзора об указании в отчетности данных, полученных органом страхового надзора на основании проведенной оценки, страховщик отражает в своей бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности величину страховых резервов, определенную органом страхового надзора на последнюю отчетную дату. Обжалование страховщиком указанного предписания в судебном порядке не приостанавливает его исполнения.

При проведении оценки страховых резервов страховщика орган страхового надзора привлекает ответственного актуария за счет средств страховщика.

(п. 2.1 введен Федеральным [законом](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

3. Средства страховых резервов используются исключительно для исполнения обязательств, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.11.2015 N 349-ФЗ)

4. Средства страховых резервов не подлежат изъятию в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.11.2015 N 349-ФЗ)

5. Страховщики должны инвестировать средства страховых резервов на условиях диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности.

Выдача страховщиками займов за счет средств страховых резервов, за исключением случаев, установленных [пунктом 7](#) настоящей статьи и нормативными актами органа страхового надзора, запрещается.

Орган страхового надзора устанавливает [перечень](#) разрешенных для инвестирования активов, требования к таким активам, а также [порядок](#) инвестирования средств страховых резервов, предусматривающий в том числе [требования](#) к структуре активов, в которые допускается размещение средств страховых резервов страховщиков или их части.

(п. 5 в ред. Федерального [закона](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

6. Инвестирование средств страховых резервов осуществляется страховщиками самостоятельно или путем передачи средств в доверительное управление управляющей компании частично или полностью.

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

7. При осуществлении страхования объектов личного страхования, предусмотренных [пунктом 1 статьи 4](#) настоящего Закона, страховщик вправе предоставить страхователю - физическому лицу заем в пределах страхового резерва, сформированного по договору страхования, заключенному на срок не менее чем пять лет.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

2.1. В состав передаваемого иностранной страховой организацией страхового портфеля включаются:

1) обязательства по договорам страхования, заключенным иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности через созданный ею на территории Российской Федерации филиал;

2) активы, передаваемые для обеспечения принимаемых обязательств иностранной страховой организации при осуществлении страховой деятельности через созданный ею на территории Российской Федерации филиал.
(п. 2.1 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

3. Основаниями для передачи страховщиком страхового портфеля в том числе являются:
(в ред. Федерального [закона](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ)

1) утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 23.06.2016 N 222-ФЗ;

2) нарушение страховщиком установленных требований финансовой устойчивости и платежеспособности, приведшее к ухудшению его финансового состояния, если передача страхового портфеля предусмотрена планом восстановления платежеспособности страховщика;

3) принятие страховщиком решения о реорганизации или ликвидации;

4) принятие страховщиком решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности или отдельных видов страхования;

5) исключение страховщика из объединения страховщиков в случаях, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования;

6) утратил силу с 1 января 2019 года. - Федеральный [закон](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ.

4. Страховщик, передающий страховой портфель, передает страховой портфель, сформированный на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, в составе, указанном в [пунктах 2 и 2.1](#) настоящей статьи, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, и договорам страхования, срок действия которых истек на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, но обязательства по которым страховщиком не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов) по указанным договорам страхования страховщику, принимающему страховой портфель. Обязательства по одному договору страхования могут быть переданы только одному страховщику.
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

5. Абзацы первый - третий утратили силу с 22 августа 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

- 1) причины и порядок передачи страхового портфеля;
- 2) наименование (фирменное наименование) и место нахождения страховщика, принимающего страховой портфель;
- 3) информацию о деятельности страховщика, принимающего страховой портфель, и его финансовом положении, представленную страховщиком, принимающим страховой портфель;
- 4) просьбу о выражении в письменной форме согласия на замену страховщика или отказа от этой замены с указанием срока представления таких согласия или отказа;
- 5) разъяснение права на отказ от замены страховщика и последствий такого отказа.

8.1. В случае, если страховщиком, принимающим страховой портфель, является иностранная страховая организация, в уведомлении о намерении передать страховой портфель также указывается наименование и место нахождения созданного ею на территории Российской Федерации филиала, через который будет осуществляться исполнение обязательств по договорам страхования, подлежащим передаче в составе страхового портфеля.
(п. 8.1 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

9. Отказ от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал, или выплату выкупной суммы по договору страхования жизни.

В случае, если по истечении сорока пяти дней с даты размещения страховщиком, передающим страховой портфель, уведомления о намерении передать страховой портфель от страхователя не получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.

10. Страховщик, передающий страховой портфель:

- 1) составляет перечень договоров страхования, обязательства по которым передаются другому страховщику;
- 2) содействует в проведении проверки соответствия договоров страхования, обязательства по которым передаются другому страховщику или другим страховщикам, законодательству Российской Федерации;
- 3) определяет размер страховых резервов по договорам страхования, обязательства по которым передаются страховщику, принимающему страховой портфель, или в случае передачи страхового портфеля нескольким страховщикам размер страховых резервов, приходящийся на каждого страховщика, принимающего страховой портфель;
- 4) утратил силу с 22 августа 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ;

портфель, исполняет обязательства по договорам страхования, включенным в переданный страховой портфель, согласно условиям, на которых они были заключены, и направляет соответствующее уведомление об этом в орган страхового надзора.

Страховщик, принявший страховой портфель, вправе согласовать улучшение условий договоров страхования со страхователями в их пользу, а также в пользу выгодоприобретателей и застрахованных лиц и внести соответствующие изменения в договоры страхования в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

После подписания акта приема-передачи страхового портфеля страховщик, принявший страховой портфель, не вправе оспаривать состав принятого страхового портфеля, объем принятых обязательств и стоимость принятых активов.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

По 01.01.2027 страховщики в случае передачи портфеля с обязательствами по договору перед единственным страхователем вправе не раскрывать сообщение, предусмотренное п. 13 ст. 26.1 (Решение Совета директоров Банка России от 09.12.2025).

13. После подписания акта приема-передачи страхового портфеля сообщение о завершении передачи страхового портфеля с указанием информации о страховщике, принявшем страховой портфель, и даты начала исполнения им обязательств по договорам страхования, включенным в переданный страховой портфель, должно быть:

1) размещено в течение трех рабочих дней на официальном сайте страховщика, передавшего страховой портфель, и на официальном сайте страховщика, принявшего страховой портфель;
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

2) опубликовано в течение пятнадцати рабочих дней страховщиком, принявшим страховой портфель, в двух периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее чем десять тысяч экземпляров и которые распространяются на территории осуществления деятельности указанного страховщика в Российской Федерации.
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

14. Со дня подписания акта приема-передачи страхового портфеля к страховщику, принимающему страховой портфель, переходят все права и обязанности по договорам страхования.

15. Утратил силу с 22 августа 2021 года. - Федеральный [закон](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ.

16. Установленный настоящей статьей порядок передачи страхового портфеля применяется также в случаях передачи перестраховочного портфеля.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Специализированный депозитарий должен осуществлять обособленный учет ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, путем открытия и ведения отдельных счетов депо.

3. Оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщика, а также ежедневный контроль за соблюдением страховщиками ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств (капитала), требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, которые установлены федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами органа страхового надзора, осуществляется специализированным депозитарием на основании заключенного со страховщиком и с управляющей компанией (в случае ее привлечения страховщиком для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) страховщика) договора об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с требованиями и порядком, которые установлены органом страхового надзора. Специализированный депозитарий обязан осуществлять такой контроль в соответствии с утвержденным им регламентом, который должен содержать правила осуществления контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов, и собственных средств (капитала) страховщика, формы применяемых документов и порядок документооборота при осуществлении такого контроля.

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

В каждый момент времени услуги специализированного депозитария могут оказываться страховщику только одним юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии.

Специализированный депозитарий несет ответственность перед страховщиком за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае причинения ущерба застрахованным лицам в результате неисполнения предусмотренных настоящим пунктом обязанностей по контролю за соблюдением страховщиком и (или) управляющей компанией страховщика требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), специализированный депозитарий несет солидарную ответственность со страховщиком и (или) с управляющей компанией страховщика.

4. Информация о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария, о прекращении действия такого договора, а также о внесенных в него изменениях представляется страховщиком в орган страхового надзора в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария, прекращения его действия или внесения в него изменений.

5. Договор об оказании услуг специализированного депозитария прекращается:

1) по соглашению сторон с момента, предусмотренного таким договором:

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

(капитала) страховщика, установленным требованиям к составу и структуре таких активов.

При отказе одной стороны от договора об оказании услуг специализированного депозитария другая сторона должна быть уведомлена об этом не менее чем за три месяца до прекращения этого договора, если иной срок не предусмотрен федеральным законом.

7. В связи с осуществлением своей деятельности в соответствии с настоящим Законом специализированный депозитарий вправе получать от страховщика и его управляющих компаний актуальную и достоверную информацию об активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.

8. Специализированный депозитарий обязан:

1) осуществлять ежедневный контроль за соответствием состава и структуры активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, требованиям настоящего Закона, иных нормативных правовых актов и нормативных актов органа страхового надзора;

2) осуществлять учет и хранение ценных бумаг страховщика, хранение документов, подтверждающих право собственности страховщика на имущество, принимаемое для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика (если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами, нормативными актами органа страхового надзора не предусмотрено иное), а также хранение информации об иных активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, в порядке, установленном органом страхового надзора;

3) осуществлять контроль за определением стоимости активов, которые принимаются для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика и перечень которых установлен органом страхового надзора;

4) утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 29.06.2015 N 210-ФЗ;

5) уведомлять орган страхового надзора, страховщика и управляющие компании, привлекаемые страховщиком для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях требований настоящего Закона, иных нормативных правовых актов и нормативных актов органа страхового надзора не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их выявления;

6) представлять отчетность по формам, в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора:

страховщику;

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

До 01.01.2027 страховщики вправе не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с пп. 12 п. 8 ст. 26.2, определенную [Решением](#) Совета директоров Банка России от 19.12.2025.

12) раскрывать информацию о структуре и составе своих акционеров (участников) в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора;

13) использовать при взаимодействии со страховщиком, с управляющими компаниями, органом страхового надзора документы в электронной форме, подписанные электронной подписью;

14) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами органа страхового надзора.

8.1. Правительство Российской Федерации вправе определить [случаи](#), при которых специализированные депозитарии вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять раскрытие в ограниченном составе и (или) объеме информации о своих акционерах (участниках), подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями настоящей статьи, а также акционеров (участников), в отношении которых специализированные депозитарии вправе не осуществлять раскрытие и (или) осуществлять раскрытие в ограниченном составе и (или) объеме указанной информации.

(п. 8.1 введен Федеральным [законом](#) от 31.12.2017 N 482-ФЗ)

9. Специализированные депозитарии не вправе осуществлять функции расчетного депозитария на рынке ценных бумаг.

Если специализированный депозитарий является кредитной организацией, он обязан соблюдать требования к условиям совмещения деятельности кредитной организации и деятельности специализированного депозитария, установленные органом страхового надзора.

Статья 27. Утратила силу. - Федеральный [закон](#) от 10.12.2003 N 172-ФЗ.

Статья 28. Учет и отчетность

(в ред. Федерального [закона](#) от 30.11.2011 N 362-ФЗ)

1. Страховщики ведут бухгалтерский учет, составляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность, статистическую отчетность, а также иную отчетность, необходимую для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности (далее - отчетность в порядке надзора).

2. В отчетности в порядке надзора раскрывается следующая информация:

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

4. Страховщики составляют статистическую отчетность и отчетность в порядке надзора по формам и в порядке, которые установлены органом страхового надзора, и представляют в порядке и сроки, которые установлены органом страхового надзора, эту отчетность в орган страхового надзора или в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в случае передачи ей Банком России полномочия по получению отчетности в соответствии с Федеральным [законом](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 292-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Страховщики составляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми [стандартами](#) и представляют эту отчетность в орган страхового надзора или в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в случае передачи ей Банком России полномочия по получению отчетности в соответствии с Федеральным [законом](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" по [формам, в порядке и в сроки](#), которые установлены органом страхового надзора.
(в ред. Федерального [закона](#) от 03.07.2016 N 292-ФЗ)

Страховые брокеры составляют статистическую отчетность по формам, в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора, и представляют эту отчетность в орган страхового надзора или в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка в случае передачи ей Банком России полномочия по получению отчетности в соответствии с Федеральным [законом](#) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".
(в ред. Федерального [закона](#) от 03.07.2016 N 292-ФЗ)

[Условия и форматы](#) представления отчетности страховщиков и страховых брокеров в виде электронных документов, контрольные соотношения ее показателей устанавливаются и доводятся до сведения страховщиков и страховых брокеров органом страхового надзора не позднее последнего дня соответствующего отчетного периода путем размещения указанной информации на официальном сайте этого органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.1. Головная страховая организация страховой группы обязана представлять в орган страхового надзора отчетность в порядке надзора на консолидированной основе по формам, в порядке и в сроки, которые установлены органом страхового надзора.
(п. 4.1 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

До 01.01.2027 Банк России частично не размещает на официальном сайте информацию, содержащуюся в отчетности субъектов страхового дела, подлежащую размещению в соответствии с п. 5 ст. 28 ([Решение](#) Совета директоров Банка России от 09.12.2025).

5. Орган страхового надзора размещает на своем официальном сайте в информационно-

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами страховщика;

3) эффективность управления рисками страховщика (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя страховщиком, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика);

4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления и представления такой отчетности;

5) соблюдение работниками страховщика этических норм, принципов профессионализма и компетентности;

6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 02.12.2019 [N 394-ФЗ](#), от 28.12.2024 [N 522-ФЗ](#))

7) защита информации.
(пп. 7 введен Федеральным [законом](#) от 24.04.2020 [N 149-ФЗ](#))

2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными уставом и внутренними организационно-распорядительными документами страховой организации, общества взаимного страхования, осуществляют:
(в ред. Федеральных законов от 23.05.2016 [N 146-ФЗ](#), от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#))

1) органы управления страховой организации, общества взаимного страхования;
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#))

2) ревизионная комиссия (ревизор) страховой организации;
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#))

3) главный бухгалтер страховой организации, общества взаимного страхования (его заместители);
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#))

4) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) страховой организации, общества взаимного страхования;
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#))

5) специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения,

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

2. В целях организации внутреннего аудита страховщик утверждает положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (далее - положение о внутреннем аудите), которое должно содержать:

- 1) цели и задачи внутреннего аудита;
- 2) объекты внутреннего аудита в соответствии с моделями управления рисками страховщика;
- 3) формы и методы внутреннего аудита;
- 4) порядок действий внутреннего аудитора, службы внутреннего аудита в случае выявления нарушений и недостатков в деятельности страховщика;
- 5) состав отчетности о результатах проведенных проверок, формы и порядок ее представления;
- 6) порядок осуществления контроля (в том числе проведения повторных проверок) за принятием мер по устранению выявленных внутренним аудитором, службой внутреннего аудита нарушений и недостатков в деятельности страховщика;
- 7) порядок информирования акционеров (участников) страховой организации, членов общества взаимного страхования о всех нарушениях, допускаемых органами управления страховщика в случае принятия ими решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) страховой организации, а также общего собрания членов общества взаимного страхования;
- 8) полномочия, права и обязанности внутреннего аудитора, службы внутреннего аудита;
- 9) форму и порядок осуществления оценки рисков и оценки эффективности управления рисками;
- 10) порядок осуществления оценки целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
- 11) форму и порядок осуществления проверки обеспечения сохранности активов;
- 12) форму и порядок участия в проведении анализа финансового состояния страховщика;
- 13) иные не противоречащие законодательству Российской Федерации положения.

3. Положение о внутреннем аудите утверждается советом директоров (наблюдательным советом) страховой организации или при его отсутствии общим собранием акционеров (участников) страховой организации, общим собранием членов общества взаимного страхования.

4. Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, правления общества взаимного страхования, комиссии и подотчетны совету директоров

3) проверяют соблюдение страховщиком правил внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) проверяют достоверность, полноту, объективность отчетности или иной запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными подразделениями страховщика (в том числе обособленными подразделениями) в органы управления страховщика и акционерам (участникам) страховщика;

5) осуществляют анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности страховщика;

6) дают рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности страховщика;

7) осуществляют оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;

8) осуществляют оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;

9) осуществляют проверку обеспечения сохранности активов;

10) принимают участие в проведении анализа финансового состояния страховщика и разработке перечня мер по предупреждению банкротства;

11) согласовывают отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности страховщика;

12) осуществляют проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в орган страхового надзора, саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, федеральные органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности страховщика, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности страховщика, и контроль за своевременностью такого представления.
(в ред. Федерального [закона](#) от 03.07.2016 N 292-ФЗ)

7. Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита вправе:

1) осуществлять проверки по всем направлениям деятельности страховщика, включая деятельность филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также любого структурного подразделения страховщика и (или) работника страховщика;

2) получать от руководителей и работников структурных подразделений страховщика документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих полномочий;

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами управления страховой организации решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников) страховой организации, внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита уведомляют в письменной форме акционеров (участников) страховой организации, имеющих более одного процента акций (долей участия в уставном капитале страховой организации), не позднее чем в течение пятнадцати дней с момента выявления таких нарушений.

10. По запросу органа страхового надзора страховщик обязан представлять отчеты внутреннего аудитора, службы внутреннего аудита в сроки, установленные этим запросом.

Статья 29. Обязательный аудит и опубликование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика подлежит обязательному [аудиту](#).

2. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика должно содержать раздел о выполнении страховщиком требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных настоящим Законом и нормативными актами органа страхового надзора, и об эффективности организации системы внутреннего контроля страховщика.
(в ред. Федерального [закона](#) от 04.11.2014 N 344-ФЗ)

3. Страховщик представляет в орган страхового надзора заключение, указанное в [пункте 2](#) настоящей статьи, вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика подлежит обязательному опубликованию не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, вместе с заключением, указанным в [пункте 2](#) настоящей статьи.

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика считается опубликованной, если она размещена на официальном сайте страховщика или опубликована в средствах массовой информации, доступных для заинтересованных в этой отчетности лиц.
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

6. Сведения об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика сообщаются страховщиком в орган страхового надзора в [порядке](#), установленном таким органом.

7. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, выполнении страховщиком требований финансовой устойчивости и платежеспособности и об эффективности организации системы внутреннего контроля страховщика подлежит опубликованию вместе с этой отчетностью.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

страховщику требование о передаче на хранение в орган страхового надзора резервных копий баз данных, ведение которых предусмотрено настоящей статьей.

3. Страховщик обязан в течение пяти рабочих дней после окончания каждого отчетного полугодия и каждого отчетного года передавать на хранение в орган страхового надзора резервные копии баз данных, ведение которых предусмотрено настоящей статьей.

4. В случае непринятия страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в базах данных, ведение которых предусмотрено настоящей статьей, в том числе путем создания их резервных копий, страховщик несет ответственность в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации.

5. Технические средства страховщика, используемые для хранения баз данных, должны размещаться на территории Российской Федерации.

(п. 5 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Глава IV. НАДЗОР

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА

(в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 172-ФЗ,
от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

Статья 30. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

(в ред. Федерального [закона](#) от 10.12.2003 N 172-ФЗ)

1. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела (далее - страховой надзор) осуществляется в целях соблюдения ими страхового законодательства, предупреждения и пресечения нарушений участниками отношений, регулируемых настоящим Законом, страхового законодательства, обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, иных заинтересованных лиц и государства, эффективного развития страхового дела, а также в целях предупреждения неустойчивого финансового положения страховой организации.

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 234-ФЗ, от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

Орган страхового надзора осуществляет анализ деятельности субъектов страхового дела в целях выявления ситуаций, создающих угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.12.2020 N 514-ФЗ)

В случае выявления таких ситуаций орган страхового надзора вправе принимать меры, предусмотренные

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

(в ред. Федеральных законов от 07.03.2005 N 12-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

5) иную информацию по вопросам контроля и надзора в сфере страховой деятельности (страхового дела);
(в ред. Федерального [закона](#) от 07.03.2005 N 12-ФЗ)

6) нормативные акты, принятые органом страхового надзора в соответствии с настоящим Законом и другими федеральными законами.

(пп. 6 в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

4. Страховой надзор включает в себя:

1) лицензирование деятельности субъектов страхового дела и ведение единого государственного реестра субъектов страхового дела, реестра объединений субъектов страхового дела, единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 292-ФЗ)

1.1) аккредитацию на территории Российской Федерации филиалов иностранных страховых организаций;
(пп. 1.1 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

2) контроль за соблюдением страхового законодательства, в том числе путем проведения на местах проверок деятельности субъектов страхового дела, и достоверности представляемой ими отчетности, а также за обеспечением страховщиками их финансовой устойчивости и платежеспособности;

3) выдачу в течение 30 дней в предусмотренных настоящим Законом случаях разрешений на увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов (за исключением случаев увеличения доли иностранного инвестора в уставном капитале страховой организации в номинальном выражении в результате увеличения уставного капитала страховой организации за счет ее собственных средств), на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций;

(пп. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

4) - 5) утратили силу. - Федеральный [закон](#) от 07.03.2005 N 12-ФЗ;

6) принятие решения о назначении временной администрации, о приостановлении и об ограничении полномочий исполнительного органа страховой организации, общества взаимного страхования в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)";

(пп. 6 введен Федеральным [законом](#) от 22.04.2010 N 65-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

7) принятие решения о назначении временной администрации иностранной страховой организации, решения о приостановлении полномочий руководителей филиала иностранной страховой организации по основаниям и в порядке, которые установлены [статьей 33.6](#) настоящего Закона.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

6) обеспечить возможность предоставления в орган страхового надзора электронных документов, а также возможность получения от органа страхового надзора электронных документов, в том числе через личный кабинет на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с Федеральным [законом](#) от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

(пп. 6 введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2015 N 231-ФЗ)

(п. 5 в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

5.1. В целях своевременного выявления рисков неплатежеспособности субъектов страхового дела, за исключением иностранных страховых организаций, орган страхового надзора в установленном им [порядке](#) осуществляет мониторинг деятельности субъектов страхового дела с применением финансовых показателей (коэффициентов), характеризующих финансовое положение субъектов страхового дела и их устойчивость к внутренним и внешним факторам риска.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Мониторинг деятельности субъектов страхового дела осуществляется органом страхового надзора на принципах независимости, объективности, применения единых правил установления требований к субъектам страхового дела, комплексности, оперативности и обоснованности оценки их деятельности.

(п. 5.1 введен Федеральным [законом](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

6. Предписания и запросы органа страхового надзора направляются субъектам страхового дела посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном органом страхового надзора. При направлении предписаний и запросов органа страхового надзора субъектам страхового дела в виде электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном органом страхового надзора, при условии, что орган страхового надзора получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

(п. 6 введен Федеральным [законом](#) от 13.07.2015 N 231-ФЗ)

7. Положения настоящей статьи применяются к деятельности иностранных страховых организаций с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Статья 30.1. Контролирующие страховую организацию лица

(введена Федеральным [законом](#) от 24.02.2021 N 23-ФЗ)

Страховая организация обязана на постоянной основе определять контролирующих ее лиц, соответствующих признакам контролирующего страховую организацию лица, установленным [статьей 61.10](#) и

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

2. Лицензия выдается:

1) страховой организации и иностранной страховой организации на осуществление:
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

добровольного страхования жизни;

добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни;

добровольного имущественного страхования;

вида страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования;

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

перестрахования в случае принятия по договору перестрахования обязательств по страховой выплате (за исключением перестрахования, осуществляемого в рамках перестраховочного пула, созданного в соответствии с Федеральным [законом](#) от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств");

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.04.2022 N 81-ФЗ)

2) перестраховочной организации и иностранной перестраховочной организации на осуществление перестрахования;

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

3) обществу взаимного страхования на осуществление взаимного страхования в форме добровольного страхования, а в случаях, если в соответствии с федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования общество имеет право осуществлять обязательное страхование, в форме обязательного страхования;

4) страховому брокеру на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.

3. Для получения лицензии на осуществление страхования, перестрахования соискатель лицензии (за исключением иностранной страховой организации) представляет в орган страхового надзора:

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

1) заявление о предоставлении лицензии;

2) документы об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;

3) устав соискателя лицензии;

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

10) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о государственной тайне (в случае, если данное требование установлено законом);

11) документы, подтверждающие соответствие соискателя лицензии требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования (в случаях, если федеральные законы содержат дополнительные требования к страховщикам);

12) **бизнес-план**, утвержденный собранием учредителей (акционеров, участников) соискателя лицензии.
(п. 3 в ред. Федерального **закона** от 29.07.2018 N 251-ФЗ)

3.1. Для получения лицензии на осуществление страхования, перестрахования соискатель лицензии - иностранная страховая организация представляет в орган страхового надзора документы, указанные в **пункте 2 статьи 33.2** настоящего Закона.

(п. 3.1 введен Федеральным **законом** от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

4. Соискатели лицензий - страховые организации, зарегистрированные в едином государственном реестре субъектов страхового дела, не должны представлять в орган страхового надзора документы, которые указаны в **подпунктах 3 - 11 пункта 3** настоящей статьи и имеются у органа страхового надзора, если в них не вносились изменения.

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2018 N 251-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

5. Для получения лицензии на осуществление взаимного страхования соискатель лицензии (некоммерческая организация) представляет в орган страхового надзора:

1) **заявление** о предоставлении лицензии;

2) документы об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;

3) **устав** общества взаимного страхования;

4) решения об утверждении устава соискателя лицензии, избрании или о назначении органов управления соискателя лицензии, назначении внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), главного бухгалтера, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала (при наличии филиала) соискателя лицензии;

(в ред. Федерального **закона** от 08.08.2024 N 256-ФЗ (ред. 28.02.2025))

5) сведения о лицах, назначенных (избранных) на должности директора общества и членов правления, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), главного бухгалтера, специального

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

(п. 5 в ред. Федерального [закона](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ)

6. Для получения лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера соискатель лицензии представляет в орган страхового надзора:

- 1) [заявление](#) о предоставлении лицензии;
- 2) документы об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;
- 3) устав соискателя лицензии - юридического лица;

4) [сведения](#) о лицах, назначенных (избранных) на должности единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа страхового брокера - юридического лица, сведения о страховом брокере - индивидуальном предпринимателе, сведения о главном бухгалтере страхового брокера с приложением документов, подтверждающих соответствие этих лиц квалификационным и иным требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными актами органа страхового надзора;
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

5) банковскую гарантию на сумму не менее трех миллионов рублей или документы, подтверждающие наличие собственных средств в размере не менее трех миллионов рублей, в соответствии с [абзацем шестым пункта 6 статьи 8](#) настоящего Закона.

(п. 6 в ред. Федерального [закона](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ)

7. Соискатели лицензии, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранному инвестору или имеющие долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 49 процентов, наряду с документами, указанными в [пункте 3](#) настоящей статьи, представляют в орган страхового надзора следующие документы:

1) решение юридического лица - иностранного инвестора о его участии в создании страховой организации на территории Российской Федерации;

2) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны, где учреждено юридическое лицо - иностранный инвестор, или иное равное по юридической силе доказательство статуса иностранного юридического лица - учредителя (акционера, участника);

3) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны, где учреждено юридическое лицо - иностранный инвестор, на его участие в уставном капитале страховой организации на территории Российской Федерации либо заключение данного контрольного органа или лица, правомочного оказывать юридические услуги на территории страны, где учреждено юридическое лицо - иностранный инвестор, об отсутствии в соответствии с законодательством этой страны необходимости получения такого согласия;

4) копия лицензии (специального разрешения) страны, где учреждено юридическое лицо - иностранный

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

участниках, членах), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

(п. 8 в ред. Федерального [закона](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ)

9. Определенные в настоящей статье перечни документов, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий, являются исчерпывающими, за исключением случаев, если федеральными [законами](#) о конкретных видах обязательного страхования предусмотрены дополнительные требования к страховщикам. В целях проверки полученной информации орган страхового надзора вправе направлять в организации запросы в письменной форме о предоставлении (в пределах их компетенции) информации, касающейся документов, представленных соискателем лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. В случае несоответствия заявления о предоставлении лицензии и иных документов требованиям, установленным настоящим Законом и (или) нормативными актами органа страхового надзора, и (или) представления соискателем лицензии документов, которые указаны в настоящей статье, не в полном объеме орган страхового надзора направляет соискателю лицензии уведомление в письменной форме о необходимости устранения выявленных нарушений, оформления документов надлежащим образом с исчерпывающим перечнем недостающих либо неверно оформленных документов и о приостановлении срока принятия решения не более чем на тридцать рабочих дней. В случае непредставления соискателем лицензии в течение указанного в таком уведомлении срока надлежащим образом оформленных документов ранее представленное соискателем лицензии заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы возвращаются соискателю лицензии.

Принятие решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии осуществляется органом страхового надзора в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня представления соискателем лицензии в орган страхового надзора всех документов, предусмотренных настоящей статьей и оформленных надлежащим образом.

Орган страхового надзора уведомляет соискателя лицензии о принятом решении о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

(п. 10 в ред. Федерального [закона](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ)

11. Об изменениях, внесенных в документы, явившиеся основанием для получения лицензии в соответствии с [подпунктами 3 - 12 пункта 3, подпунктами 3 - 6, подпунктом 7](#) (в части изменения количества членов общества взаимного страхования), [подпунктом 8 пункта 5, подпунктами 3 - 5 пункта 6](#) настоящей статьи, страховщики и страховые брокеры обязаны сообщать в письменной форме в орган страхового надзора и одновременно представлять документы, подтверждающие эти изменения, в течение тридцати дней со дня внесения этих изменений.

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 [N 281-ФЗ](#), от 29.07.2018 [N 251-ФЗ](#), от 08.08.2024 [N 256-ФЗ](#))

12. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Федеральный [закон](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ.

13. Документы, представляемые субъектами страхового дела в орган страхового надзора, должны быть

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

имущественное страхование или наименование вида страхования в соответствии с федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования);

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2014 N 223-ФЗ)

9) формы и виды страхования, указанные в уставе и осуществляемые обществом взаимного страхования;
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

10) номер и дата принятия органом страхового надзора решения о выдаче, переоформлении лицензии, а также замене бланка лицензии;

11) регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела;

12) номер лицензии и дата ее выдачи;

13) иные сведения, предусмотренные органом страхового надзора.
(пп. 13 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ)

15. [Форма](#) лицензии и [порядок](#) направления лицензии субъекту страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) устанавливаются органом страхового надзора.
(п. 15 в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

16. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Федеральный [закон](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ.

17. В случае изменения сведений, указанных в лицензии на осуществление страховой деятельности страховой организации, общества взаимного страхования, страхового брокера, такая лицензия подлежит переоформлению в [порядке](#) и сроки, которые установлены органом страхового надзора.
(п. 17 в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

18. Субъект страхового дела (за исключением иностранной страховой организации) в случае утраты или порчи лицензии имеет право на получение дубликата лицензии в [порядке](#) и в сроки, установленные органом страхового надзора.
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2018 [N 251-ФЗ](#), от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#))

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

К лицам, занимающим на 28.01.2018 должности, указанные в ст. 32.1, квалификационные требования (в ред. ФЗ от 29.07.2017 [N 281-ФЗ](#)) применяются с 28.01.2023, а для назначенных на должности с 28.01.2018 такие требования применяются с указанной даты.

Статья 32.1. Квалификационные и иные требования

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

информационных технологий, или опыт руководства структурным подразделением такой организации, связанным с осуществлением деятельности в области информационных технологий, или опыт руководства структурным подразделением организации, связанным с управлением персоналом, не менее двух лет.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

К лицам, занимающим на 01.03.2025 должности (исполняющим обязанности) руководителя филиала общества взаимного страхования, квалификационные требования, предусмотренные абз. 4 п. 1 ст. 32.1, **применяются** по истечении 5 лет с указанной даты, за исключением случаев назначения (избрания) с 01.03.2025 на данные должности в том же или ином обществе взаимного страхования.

Лицо, осуществляющее функции директора общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, должно иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и опыт руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органе страхового надзора не менее двух лет.

(п. 1 в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

1.1. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

О требованиях к главному бухгалтеру и иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, см. Федеральный [закон](#) от 06.12.2011 N 402-ФЗ.

2. Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера страховой организации, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным [законом](#) от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", иметь опыт работы по специальности в страховой, перестраховочной организации не менее двух лет из последних пяти лет, предшествующих назначению на указанную должность. (в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 281-ФЗ, от 22.07.2024 N 198-ФЗ)

Главный бухгалтер страхового брокера должен иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и опыт работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета и (или) финансовой деятельности, не менее двух лет.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

Главный бухгалтер общества взаимного страхования должен иметь высшее образование, подтвержденное документом об образовании и о квалификации с представлением копии такого документа, и опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо с

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

4. На должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита не может быть назначено лицо, которое:

1) осуществляло функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера страховой организации, директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, руководителя филиала иностранной страховой организации, лица, на которое в филиале иностранной страховой организации возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, или входило в состав коллегиального исполнительного органа страховой организации, правления общества взаимного страхования в течение двух лет, предшествующих дате назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита, в той же самой страховой организации, в том же самом обществе взаимного страхования, филиале иностранной страховой организации соответственно;

2) является акционером (участником) страховой организации, иностранной страховой организации, членом общества взаимного страхования на день, предшествующий дате назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита в той же самой страховой организации, иностранной страховой организации, в том же самом обществе взаимного страхования соответственно;

3) состоит в близком родстве или свойстве (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, а также брат, сестра, родитель или ребенок супруга) с акционером (участником) страховой организации, членом общества взаимного страхования, либо с лицом, которое является единоличным исполнительным органом страховой организации, директором общества взаимного страхования, руководителем филиала иностранной страховой организации или входит в состав совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа страховой организации или правления общества взаимного страхования, либо с главным бухгалтером страховой организации, общества взаимного страхования, либо с лицом, на которое в филиале иностранной страховой организации возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, на день, предшествующий дате назначения на должность внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита в той же самой страховой организации, в том же самом обществе взаимного страхования, филиале иностранной страховой организации соответственно.

(п. 4 в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

5. Актуарий должен соответствовать требованиям, установленным федеральным [законом](#) об актуарной деятельности в Российской Федерации.

(п. 5 в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

6. Лицами, указанными в [абзаце первом пункта 1](#), [абзаце втором пункта 2](#) настоящей статьи, а также членами совета директоров (наблюдательного совета) страхового брокера не могут являться:

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций либо функции руководителя филиала иностранной страховой организации в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, члена правления общества взаимного страхования, должно соответствовать требованиям к деловой репутации. Под несоответствием лица требованиям к деловой репутации понимается:

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ (ред. 28.02.2025))

1) наличие на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, у лица (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2019 N 394-ФЗ, от 08.08.2024 N 256-ФЗ, от 28.12.2024 N 522-ФЗ)

2) наличие обвинительного приговора суда в отношении лица (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения), совершившего умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора;

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2019 N 394-ФЗ, от 08.08.2024 N 256-ФЗ, от 28.12.2024 N 522-ФЗ)

3) наличие установленного Банком России факта неисполнения лицом, являвшимся единоличным исполнительным органом, его заместителем, членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) или учредителем (акционером, участником) финансовой организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)", при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) финансовой организации в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры;

4) привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)", если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в законную силу

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о замене указанного лица на основании [части четвертой статьи 60, статей 74, 76.9-1 и 76.9-3](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2019 [N 394-ФЗ](#), от 28.12.2024 [N 522-ФЗ](#))

9) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого оно их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации (за исключением осуществления указанных мер в отношении кредитной организации с участием Банка России или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство)), при условии, что такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры (за исключением случая, если лицо представило в орган страхового надзора доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер);

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2019 [N 394-ФЗ](#), от 02.07.2021 [N 343-ФЗ](#), от 28.12.2024 [N 522-ФЗ](#))

10) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого оно их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации с участием Банка России на основании утвержденного Советом директоров Банка России плана участия Банка России в

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в орган страхового надзора доказательства его непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра); (в ред. Федеральных законов от 02.12.2019 [N 394-ФЗ](#), от 28.12.2024 [N 522-ФЗ](#))

12) привлечение лица два и более раза в течение трех лет, предшествующих дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло наказание в виде предупреждения);

13) привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта;

14) наличие у лица в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия (независимо от срока, в течение которого лицо обладало такими правом или возможностью) кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным [пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20](#) Федерального закона "О банках и банковской деятельности", или некредитной финансовой организации, у которой лицензия была отозвана (аннулирована) за нарушение ею законодательства Российской Федерации либо которая была исключена из соответствующего реестра за нарушение ею законодательства Российской Федерации, если факт наличия у лица таких права или возможности имел место в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии либо дню исключения из соответствующего реестра, за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии либо исключению из соответствующего реестра. Таким доказательством для лица, являвшегося членом совета директоров (наблюдательного совета), является то, что он голосовал против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (или, действуя добросовестно, не принимал участие в голосовании), которое могло повлечь указанные отзыв (аннулирование) лицензии или исключение из соответствующего реестра, и направил информацию об этом в Банк России. Такая информация направляется в Банк России в [порядке](#), установленном нормативным актом Банка России, в срок, не превышающий 15 дней со дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) финансовой организации соответствующего решения;

15) совершение лицом (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного

лиц, представивших в орган страхового надзора доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);
(в ред. Федеральных законов от 02.12.2019 [N 394-ФЗ](#), от 28.12.2024 [N 522-ФЗ](#))

18) наличие факта расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным [пунктом 7](#) или [7.1 части первой статьи 81](#) Трудового кодекса Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, не истек трехлетний срок со дня расторжения такого трудового договора;

19) предоставление лицом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, заведомо недостоверных сведений о своем соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, и (или) о соблюдении ограничений, установленных указанными федеральными законами в отношении лиц, занимающих должности в финансовых организациях, если такие сведения могли оказать существенное влияние на решение Банка России, для принятия которого представлялись указанные сведения;

20) применение Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку (составление), и (или) представление, и (или) подписание, и (или) утверждение отчетности (при исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности;

21) признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры, лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа юридического лица, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера юридического лица, руководителя или главного бухгалтера филиала юридического лица, включая временное исполнение обязанностей по указанным должностям, либо при осуществлении полномочий учредителя (участника) юридического лица;

22) установление Банком России факта осуществления лицом действий (организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в орган страхового надзора заявления о согласовании кандидатуры;

23) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло)

23 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

(п. 6.1 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

7. Действующий член совета директоров (наблюдательного совета), страхового брокера при наступлении обстоятельств, указанных в [подпунктах 1 - 3 пункта 6](#) настоящей статьи, считается выбывшим со дня вступления в силу соответствующего решения уполномоченного органа либо суда.

(п. 7 введен Федеральным [законом](#) от 28.06.2013 N 134-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

7.1. Лица, указанные в [абзаце первом пункта 6.1](#) настоящей статьи, при согласовании их кандидатур с органом страхового надзора (если такое согласование требуется), назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать установленным настоящим Законом квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Орган страхового надзора вправе в установленном им порядке оценивать соответствие указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Лицо, указанное в [абзаце первом пункта 6.1](#) и [абзаце первом пункта 14](#) настоящей статьи, в течение 30 дней со дня, когда ему стало известно о признании его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, вправе направить [жалобу](#) о признании его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации в комиссию органа страхового надзора по рассмотрению жалоб (далее в настоящей статье - комиссия органа страхового надзора) в соответствии со [статьей 60.1](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией органа страхового надзора решения об удовлетворении указанной в настоящем пункте жалобы орган страхового надзора принимает решение об отмене предписания органа страхового надзора о замене лица, указанного в [абзаце втором](#) настоящего пункта, или решения об отказе в согласовании на должности, указанные в [абзаце первом пункта 7.2](#) настоящей статьи, а также на должности руководителя, заместителя руководителя, лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) филиала иностранной страховой организации (в возложении на него временного исполнения обязанностей по этим должностям), в случае, если указанные предписание или решение основано исключительно на признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, в отношении которого лицо обратилось с жалобой. О принятых в соответствии с настоящим пунктом решениях орган страхового надзора не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, направляет письменные сообщения указанному лицу и в соответствующую страховую организацию.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Лицо, указанное в [абзаце первом пункта 6.1](#) и [абзаце первом пункта 14](#) настоящей статьи, вправе

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

страхового надзора.

(п. 7.2 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

7.3. Орган страхового надзора в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о согласовании кандидатуры и установленных нормативным актом органа страхового надзора документов в порядке, предусмотренном нормативным актом органа страхового надзора, дает согласие на назначение (избрание) на должности, указанные в [пункте 7.2](#) настоящей статьи, или представляет мотивированный отказ в письменной форме. Такой отказ допускается в случае несоответствия кандидата требованиям, предъявляемым к кандидату на соответствующую должность настоящим Законом, или в случае представления неполных или недостоверных сведений.

Полученное страховой организацией, обществом взаимного страхования согласие органа страхового надзора на назначение кандидата на должность может быть реализовано не позднее шести месяцев со дня его выдачи, если иное не установлено нормативным актом органа страхового надзора.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

(п. 7.3 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

7.4. Страховая организация, общество взаимного страхования обязаны в порядке и по форме, которые устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора, с приложением подтверждающих документов, перечень которых установлен органом страхового надзора, уведомить орган страхового надзора:

1) о назначении (избрании) лица на должности, указанные в [пункте 7.2](#) настоящей статьи, в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на соответствующую должность;

2) об освобождении лица от должностей, указанных в [пункте 7.2](#) настоящей статьи (за исключением должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации, директора и главного бухгалтера общества взаимного страхования), в течение трех рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от соответствующей должности;

3) об освобождении лица от должностей единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации, директора и главного бухгалтера общества взаимного страхования в течение одного рабочего дня, следующего за днем освобождения лица от соответствующей должности;

4) о возложении на лицо временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в [пункте 7.2](#) настоящей статьи, о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по таким должностям (за исключением прекращения временного исполнения лицом обязанностей по должностям единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации, директора и главного бухгалтера общества взаимного страхования) в течение трех рабочих дней, следующих за днем возложения (прекращения) временного исполнения обязанностей по соответствующей должности, если иное не установлено нормативным актом органа страхового надзора. Орган страхового надзора вправе в своем нормативном [акте](#) определить случаи, при которых данное уведомление направляется не позднее трех рабочих дней по истечении квартала, в котором было

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

7.6. В случае, если факты несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, выявлены страховой организацией, обществом взаимного страхования после фактического назначения (избрания) лиц на должности, указанные в [пункте 7.2](#) настоящей статьи (возложения временного исполнения обязанностей по этим должностям), страховая организация, общество взаимного страхования обязаны:

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления этих фактов, в письменной форме уведомить об этом орган страхового надзора в установленном им порядке (с указанием соответствующих фактов);
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

2) не позднее одного месяца со дня выявления этих фактов в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, освободить указанное лицо от занимаемой должности (освободить от временного исполнения обязанностей по этой должности);

3) в письменной форме уведомить орган страхового надзора в установленном им порядке об освобождении указанного лица от занимаемой должности (освобождении от временного исполнения обязанностей по этой должности) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов.

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

(п. 7.6 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

7.7. Страховая организация, общество взаимного страхования обязаны уведомить орган страхового надзора об избрании (о прекращении полномочий) соответственно члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, члена правления общества взаимного страхования в течение семи рабочих дней со дня принятия такого решения.

Страховая организация, общество взаимного страхования обязаны уведомить орган страхового надзора о назначении лица на должности (о временном исполнении лицом обязанностей по должностям) соответственно ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или в обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя или главного бухгалтера филиала страховой организации, руководителя филиала общества взаимного страхования в течение трех рабочих дней, следующих за днем назначения лица на соответствующую должность (начала временного исполнения лицом обязанностей по должностям), если иное не установлено нормативным актом органа страхового надзора.

Страховая организация, общество взаимного страхования обязаны уведомить орган страхового надзора об освобождении лица от должности (о прекращении временного исполнения лицом обязанностей по должностям)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

(п. 7.7 в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ (ред. 28.02.2025))

7.8. В случае, если после направления страховой организацией, обществом взаимного страхования уведомления, указанного в [пункте 7.7](#) настоящей статьи, страховой организацией, обществом взаимного страхования выявлен факт, свидетельствующий о несоответствии избранных члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, члена правления общества взаимного страхования требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, страховая организация, общество взаимного страхования обязаны не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления такого факта, в письменной форме [уведомить](#) орган страхового надзора о выявлении такого факта с указанием такого факта, а также о принятых страховой организацией, обществом взаимного страхования мерах по прекращению полномочий указанных лиц.

(п. 7.8 в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

7.9. В случае, если в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, члена правления общества взаимного страхования вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение умышленного преступления или вступило в законную силу решение суда о привлечении лица в соответствии с Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)" к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации либо вступило в законную силу решение суда о назначении административного наказания в виде дисквалификации члену совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, члену правления общества взаимного страхования, указанные член совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, член правления общества взаимного страхования считаются выбывшими из состава соответственно совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации, правления общества взаимного страхования со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.

(п. 7.9 в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

7.10. В случае, если после фактического назначения лица на должность ревизора (руководителя ревизионной комиссии) страховой организации, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) общества взаимного страхования, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в страховой организации или обществе взаимного страхования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя, главного бухгалтера филиала страховой организации или руководителя филиала общества взаимного страхования страховой организацией, обществом взаимного страхования выявлен факт несоответствия этого лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, страховая организация, общество взаимного страхования обязаны:

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ (ред. 28.02.2025))

1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления таких фактов, в письменной форме уведомить об этом орган страхового надзора в установленном им порядке (с указанием соответствующих фактов);

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

данной местности. Работодатель обязан предлагать вакансии в других местностях, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
(п. 7.11 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

7.12. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера страховой организации, руководителя, главного бухгалтера филиала страховой организации, директора, главного бухгалтера общества взаимного страхования, руководителя филиала общества взаимного страхования, не вправе осуществлять функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера в другой организации, являющейся кредитной организацией, иностранным банком, некредитной финансовой организацией, иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности, осуществляемым некредитной финансовой организацией, лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности, осуществляемым лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектом национальной платежной системы, лизинговой компанией (фирмой), государственной корпорацией, государственной компанией и публично-правовой компанией или аффилированным лицом по отношению к страховой организации (за исключением случая, если страховые организации являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами), обществу взаимного страхования.
(п. 7.12 в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ (ред. 28.02.2025))

8. Лицом, имеющим право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации, не может являться:

1) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке либо сведения о котором были исключены из реестра финансовых организаций соответствующего вида;

2) юридическое лицо в случае, если у его основного общества была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России, либо юридическое лицо в случае, если сведения о его основном обществе были исключены из реестра финансовых организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России, если с даты принятия указанных решений прошло менее трех лет;

3) лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным [пунктом 6.1](#) настоящей статьи;

4) юридическое лицо в случае, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным [пунктом 6.1](#)

Лицо, указанное в [пункте 8](#) настоящей статьи, его единоличный исполнительный орган, а также лицо, указанное в [подпункте 2 пункта 6 статьи 32.10](#) настоящего Закона, в течение 30 дней со дня, когда ему стало известно о признании его не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным настоящим Законом, вправе направить [жалобу](#) о признании его не соответствующим требованиям к деловой репутации в комиссию органа страхового надзора по рассмотрению жалоб (далее в настоящей статье - комиссия органа страхового надзора) в соответствии со [статьей 60.1](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией органа страхового надзора решения об удовлетворении жалобы, указанной в настоящем пункте, орган страхового надзора принимает решение об отмене решения об отказе в предоставлении предварительного согласия (последующего одобрения) органа страхового надзора на совершение сделки, направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или) сделки, направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, или об отмене предписания об устранении нарушения, указанного в [пункте 10.2](#) настоящей статьи, в случае, если указанные решения были приняты исключительно на основании признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, в отношении которого лицо обратилось с жалобой. О принятых в соответствии с настоящим пунктом решениях орган страхового надзора не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, направляет сообщения в письменной форме соответственно лицу, обратившемуся с указанным заявлением, или в соответствующую страховую организацию.

Лицо, указанное в [пункте 8](#) настоящей статьи, его единоличный исполнительный орган, а также лицо, указанное в [подпункте 2 пункта 6 статьи 32.10](#) настоящего Закона, вправе обжаловать признание его не соответствующим требованиям к деловой репутации и последующие связанные с этим решения органа страхового надзора в судебном порядке только после обжалования их в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. (п. 10.1 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

10.2. В случае, если страховой организацией в отношении лица, указанного в [пункте 8](#) настоящей статьи, выявлены факты несоответствия требованиям к деловой репутации или иным требованиям, установленным настоящим Законом, страховая организация обязана в письменной форме уведомить об этом орган страхового надзора в [порядке](#), установленном нормативным актом органа страхового надзора.

При установлении неудовлетворительного финансового положения и (или) фактов несоответствия требованиям к деловой репутации лица, указанного в [пункте 8](#) настоящей статьи, орган страхового надзора в установленном им порядке направляет указанному лицу предписание об устранении нарушений и (или) уменьшении участия указанного лица в уставном капитале страховой организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) страховой организации, либо об устранении нарушений и (или) о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, и размещает на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о направленном предписании не позднее дня его направления. Копии такого предписания направляются в страховую организацию, а также иным лицам, перечень которых определяется нормативным

капитале страховой организации до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) страховой организации, или прекращения контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации).
(п. 10.2 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

10.3. Со дня размещения на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с [пунктом 10.2](#) настоящей статьи информации о направленном предписании органа страхового надзора и до дня размещения информации о его отмене указанные в [пункте 10.2](#) настоящей статьи лица имеют право голоса только по акциям (долям) страховой организации в количестве, не превышающем 10 процентов акций (долей), составляющих уставный капитал страховой организации. При этом остальные акции (доли), принадлежащие указанным лицам, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) страховой организации не учитываются. Установленное настоящим пунктом ограничение не распространяется на случаи, если протокол общего собрания акционеров (участников) страховой организации составлен в день размещения органом страхового надзора информации о направленном предписании органа страхового надзора или ранее указанного дня.

Орган страхового надзора в течение одного года со дня направления предписания, указанного в [пункте 10.2](#) настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего собрания акционеров (участников) страховой организации, принятые с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, и сделки, совершенные во исполнение указанных решений, если участие в голосовании акциями (долями), указанными в настоящем пункте, повлияло на решения, принятые общим собранием акционеров (участников) страховой организации.

(п. 10.3 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

11. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ.

12. Утратил силу с 1 сентября 2025 года. - Федеральный [закон](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

До 01.01.2027 страховщики вправе не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с п. 13 ст. 32.1, определенную [Решением](#) Совета директоров Банка России от 19.12.2025.

13. Страховая организация обязана соблюдать установленный органом страхового надзора [порядок](#) представления в орган страхового надзора и раскрытия неограниченному кругу лиц информации о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация.

(п. 13 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

14. Требования, установленные [абзацами вторым и третьим пункта 1, абзацем первым пункта 2, пунктом 3.1, абзацем вторым пункта 3.2, пунктом 4, пунктами 6.1, 7.1 - 7.7, 7.10 - 7.12](#) настоящей статьи в отношении страховых

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

массового уничтожения, в отношении оценки соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, направления предписания в случае выявления несоответствия данным требованиям, а также согласования кандидатур на эти должности (если такое согласование требуется).

(в ред. Федерального [закона](#) от 28.12.2024 N 522-ФЗ)

(п. 14 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Статья 32.2. Утратила силу. - Федеральный [закон](#) от 07.03.2005 N 12-ФЗ.

Статья 32.3. Основания для отказа соискателю лицензии в выдаче лицензии

(введена Федеральным [законом](#) от 10.12.2003 N 172-ФЗ)

1. Основаниями для отказа соискателю лицензии в выдаче лицензии являются:

1) использование соискателем лицензии - юридическим лицом, обратившимся в орган страхового надзора за лицензией, полностью обозначающего, индивидуализирующего другой субъект страхового дела, сведения о котором внесены в единый государственный реестр субъектов страхового дела. Указанное положение не распространяется на дочерние общества и аффилированные лица субъекта страхового дела;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 104-ФЗ, от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

2) наличие у соискателя лицензии на вид деятельности, указанный в [абзацах втором - шестом подпункта 1 пункта 2 статьи 32](#) настоящего Закона, на дату принятия органом страхового надзора решения о выдаче соответствующей лицензии решения этого органа о приостановлении действия ранее выданной лицензии;

(пп. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

3) несоответствие документов, представленных соискателем лицензии для получения лицензии, требованиям настоящего Закона и принятым в соответствии с ним нормативным актам органа страхового надзора;

(в ред. Федеральных законов от 07.03.2005 N 12-ФЗ, от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

4) несоответствие устава требованиям законодательства Российской Федерации;

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.05.2016 N 146-ФЗ)

5) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной информации;

6) несоответствие лиц, указанных в [статье 32.1](#) настоящего Закона, квалификационным и иным требованиям, установленным настоящим Законом, Федеральным [законом](#) от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации", нормативными актами органа страхового надзора;

(пп. 6 в ред. Федерального [закона](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Решение об отказе в выдаче лицензии должно содержать основания для отказа с обязательной ссылкой на допущенные нарушения и должно быть принято не позднее срока, установленного настоящим Законом.

Решение об отказе в выдаче лицензии направляется соискателю лицензии с уведомлением о вручении такого решения.

3. В случае отказа органа страхового надзора в выдаче лицензии или возврата органом страхового надзора в соответствии с [пунктом 10 статьи 32](#) настоящего Закона заявления о предоставлении лицензии юридическое лицо, в наименовании которого содержатся слова "страхование", "перестрахование", "взаимное страхование", "страховой брокер", а также производные от таких слов и словосочетаний, не позднее девяноста рабочих дней со дня получения от органа страхового надзора решения об отказе в выдаче лицензии или со дня возврата заявления о предоставлении лицензии обязано исключить из своего наименования слова "страхование", "перестрахование", "взаимное страхование", "страховой брокер", а также производные от таких слов и словосочетаний и внести соответствующие изменения в устав либо представить повторно в орган страхового надзора заявление о предоставлении лицензии и документы, предусмотренные [статьей 32](#) настоящего Закона.

В случае неисполнения юридическим лицом обязанности, установленной [абзацем первым](#) настоящего пункта, орган страхового надзора обращается в суд с иском о ликвидации юридического лица.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

(п. 3 введен Федеральным [законом](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ)

Статья 32.4. Утратила силу с 1 января 2019 года. - Федеральный [закон](#) от 29.07.2018 N 251-ФЗ.

Статья 32.5. Действие лицензии

(введена Федеральным [законом](#) от 10.12.2003 N 172-ФЗ)

1. Лицензия выдается без ограничения срока ее действия и действует со дня, следующего за днем принятия органом страхового надзора решения о выдаче лицензии. Лицензия не подлежит передаче другим лицам. (в ред. Федеральных законов от 29.11.2007 N 287-ФЗ, от 23.07.2013 N 234-ФЗ, от 29.07.2018 N 251-ФЗ)

2. Срок действия лицензии может быть ограничен в случаях, установленных федеральными законами. (п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

3. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ.

4. Действие лицензии прекращается в случае прекращения деятельности субъекта страхового дела - индивидуального предпринимателя, ликвидации или реорганизации субъекта страхового дела - юридического лица, за исключением реорганизации в форме присоединения или выделения. Действие лицензии субъекта

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

2. Предписание выдается субъекту страхового дела в случае:

1) осуществления субъектом страхового дела деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации;

2) нарушения субъектом страхового дела требований, установленных страховым законодательством, в частности:

несоблюдения страховщиком (за исключением иностранной страховой организации) требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования и размещения средств страховых резервов, иных гарантирующих осуществление страховых выплат фондов;
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

несоблюдения страховщиком (за исключением иностранной страховой организации) установленных требований к обеспечению нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, иных установленных требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности, в том числе несоблюдения головной страховой организацией страховой группы указанных требований на консолидированной основе;
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

уменьшения величины собственных средств (капитала) страховой организации по итогам отчетного периода ниже размера оплаченного уставного капитала, определенного ее уставом;

несоблюдения страховщиком (за исключением иностранной страховой организации) порядка и условий инвестирования собственных средств (капитала);
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

несоблюдения иностранной страховой организацией требований к размеру и порядку формирования гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, установленных [статьей 33.4](#) настоящего Закона;
(абзац введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

3) несоблюдения субъектом страхового дела требований о представлении в орган страхового надзора, саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка установленной отчетности и ее опубликовании в соответствии с настоящим Законом;

4) непредставления субъектом страхового дела документов, затребованных органом страхового надзора в порядке осуществления контроля и надзора;

5) установления факта представления субъектом страхового дела в орган страхового надзора неполной и (или) недостоверной отчетности или иной информации, запрашиваемой органом страхового надзора, включая

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

3. Субъект страхового дела в установленный предписанием срок представляет в орган страхового надзора документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений.

Указанные документы должны быть рассмотрены органом страхового надзора в течение 30 дней со дня получения всех документов, подтверждающих исполнение субъектом страхового дела предписания в полном объеме.

Представление субъектом страхового дела в установленный срок документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, является основанием для признания предписания исполненным. Орган страхового надзора обязан уведомить субъекта страхового дела о признании предписания исполненным или неисполненным в течение срока рассмотрения представленных документов, установленного [абзацем вторым](#) настоящего пункта. Установление в последующем факта представления субъектом страхового дела документов, содержащих недостоверную информацию, является основанием для ограничения или приостановления действия лицензии.

Обжалование в судебном порядке субъектом страхового дела предписания, выданного в случаях, предусмотренных [пунктом 2](#) настоящей статьи, не приостанавливает его исполнения.

4. Если иное не предусмотрено настоящим Законом, в случае неоднократного нарушения в течение одного года субъектом страхового дела требований финансовой устойчивости и платежеспособности, неисполнения надлежащим образом или в установленный срок предписания органа страхового надзора, представления в орган страхового надзора недостоверной информации либо совершения действий, создающих угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка, орган страхового надзора вправе:

- 1) ввести ограничение на совершение отдельных сделок;
 - 2) ввести запрет на совершение отдельных сделок;
 - 3) ограничить действие лицензии;
 - 4) приостановить действие лицензии.
5. В решении о применении меры указывается основание для ее применения.

[Порядок](#) применения предусмотренных настоящей статьей мер устанавливается нормативным актом органа страхового надзора.

Статья 32.5-2. Ограничение и (или) запрет на совершение отдельных сделок

(введена Федеральным [законом](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

(или) о запрете на совершение отдельных сделок в порядке, установленном органом страхового надзора в соответствии с [абзацем вторым пункта 5 статьи 32.5-1](#) настоящего Закона.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 22.12.2020 N 442-ФЗ)

Срок приостановления операций, указанных в [абзаце шестом](#) настоящего пункта, не должен превышать установленный органом страхового надзора срок ограничения и (или) запрета на совершение сделок, предусмотренных настоящим пунктом.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 22.12.2020 N 442-ФЗ)

Информация о принятии решения о приостановлении операций, указанных в [абзаце шестом](#) настоящего пункта, направляется органом страхового надзора в кредитную организацию и (или) профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в которых открыты счета, указанные в [абзаце шестом](#) настоящего пункта, через личный кабинет на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 22.12.2020 N 442-ФЗ)

2. Ограничение и (или) запрет на совершение сделок, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, устанавливаются на срок не более трех месяцев и могут быть продлены по решению органа страхового надзора на срок до двух месяцев.

Орган страхового надзора ограничивает и (или) запрещает совершение сделок, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, путем выдачи предписания.

3. С даты получения решения о приостановлении операций, указанных в [абзаце шестом пункта 1](#) настоящей статьи:

1) кредитная организация приостанавливает расходные операции по банковским счетам (вкладам) субъекта страхового дела, решение о приостановлении которых принято органом страхового надзора, за исключением операций:

по выплате страховой суммы (страхового возмещения) в связи с наступлением страхового случая по договору страхования (перестрахования);

по уплате страховой премии перестраховщику (ретроцессионеру) за переданные последнему обязательства по страховой выплате по договору перестрахования (ретроцессии), заключенному до введения ограничения и (или) запрета, предусмотренных [пунктом 1](#) настоящей статьи;

по возврату страховой премии при досрочном прекращении договора страхования (перестрахования), в том числе если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

3. Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, договоров перестрахования, договоров по оказанию услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.

Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела устанавливается на срок до одного года.

4. Дополнительным основанием для ограничения действия лицензии страховой организации или иностранной страховой организации на осуществление соответствующего вида обязательного страхования является прекращение членства страховой организации или иностранной страховой организации в профессиональном объединении страховщиков, созданном в соответствии с федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования.

В случае прекращения членства страховой организации или иностранной страховой организации в профессиональном объединении страховщиков профессиональное объединение страховщиков информирует об этом орган страхового надзора.

(п. 4 в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

5. Дополнительными основаниями для приостановления действия лицензии субъекта страхового дела являются:

исключение субъекта страхового дела из саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;

неоднократное в течение одного года нарушение субъектом страхового дела требований, предусмотренных [статьей 6](#), [статьей 7](#) (за исключением [пункта 3](#)), [статьями 7.3](#) и [7.5](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным [законом](#);

(в ред. Федерального [закона](#) от 02.12.2019 N 394-ФЗ)

неоднократное в течение одного года неисполнение субъектом страхового дела специальных экономических мер, предусмотренных [статьей 3.1](#) Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным [законом](#).

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 04.08.2023 N 422-ФЗ)

В случае принятия саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка решения об исключении субъекта страхового дела из указанной саморегулируемой организации саморегулируемая организация информирует об этом орган страхового надзора для принятия им решения о приостановлении действия лицензии субъекта страхового дела.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

2. Основанием для возобновления действия лицензии после его ограничения или приостановления является устранение субъектом страхового дела выявленных органом страхового надзора нарушений в установленный срок и в полном объеме либо прекращение действий, создававших угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка, если данные действия явились основанием для ограничения или приостановления действия лицензии.
(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

3. Решение о возобновлении действия лицензии подлежит размещению на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на следующий день после принятия такого решения и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Решение о возобновлении действия лицензии направляется субъекту страхового дела незамедлительно через личный кабинет субъекта страхового дела на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.
(п. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

4. Орган страхового надзора информирует контрольный орган государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, о возобновлении действия лицензии иностранной страховой организации в порядке и сроки, которые установлены соглашением, указанным в [пункте 2 статьи 33.1](#) настоящего Закона.
(п. 4 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Статья 32.8. Отзыв лицензии. Прекращение страховой деятельности субъекта страхового дела или его ликвидация в связи с отзывом лицензии

(в ред. Федерального [закона](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

(в ред. Федерального [закона](#) от 07.03.2005 N 12-ФЗ)

1. Основанием для прекращения страховой деятельности субъекта страхового дела является решение суда, а также решение органа страхового надзора об отзыве лицензии, в том числе принимаемое по заявлению субъекта страхового дела.

2. Орган страхового надзора вправе принять решение об отзыве у субъекта страхового дела лицензии по одному из следующих оснований:

1) нарушение установленных органом страхового надзора в соответствии с [пунктом 5 статьи 26](#) настоящего Закона требований перечня разрешенных для инвестирования активов и (или) порядка инвестирования средств страховых резервов, которые должны быть сформированы в соответствии с [пунктом 2 статьи 26](#) настоящего Закона, и если данное нарушение создает угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка при условии, что в

(страхового) рынка, при условии, что в течение одного года органом страхового надзора применялись меры, предусмотренные [абзацами вторым, третьим и \(или\) пятым подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1](#) настоящего Закона; (в ред. Федерального [закона](#) от 22.12.2020 N 442-ФЗ)

5) неоднократное нарушение страховщиком требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, если в течение одного года по указанным основаниям органом страхового надзора применялись меры, предусмотренные [статьей 32.5-1](#) настоящего Закона;

6) неоднократное в течение одного года непредставление или неоднократное в течение одного года нарушение более чем на пятнадцать рабочих дней сроков представления отчетности, предусмотренных настоящим Законом, другими федеральными законами, нормативными актами органа страхового надзора;

7) установление фактов существенной недостоверности отчетности;

8) если субъект страхового дела в течение одного года со дня получения лицензии не приступил к осуществлению предусмотренной лицензией деятельности или не осуществляет ее в течение финансового года;

9) отсутствие субъекта страхового дела по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (адресу юридического лица);

10) неоднократное в течение одного года нарушение субъектом страхового дела требований, предусмотренных [статьей 6](#), [статьей 7](#) (за исключением [пункта 3](#)), [статьями 7.3](#) и [7.5](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным [законом](#), при условии, что в течение одного года лицензия субъекта страхового дела приостанавливалась по основанию, предусмотренному [абзацем третьим пункта 5 статьи 32.6](#) настоящего Закона; (в ред. Федеральных законов от 02.12.2019 N 394-ФЗ, от 04.08.2023 N 422-ФЗ)

11) неоднократное в течение одного года неисполнение субъектом страхового дела специальных экономических мер, предусмотренных [статьей 3.1](#) Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов органа страхового надзора, изданных в соответствии с указанным Федеральным [законом](#), при условии, что в течение одного года лицензия субъекта страхового дела приостанавливалась по основанию, предусмотренному [абзацем четвертым пункта 5 статьи 32.6](#) настоящего Закона.

(пп. 11 введен Федеральным [законом](#) от 04.08.2023 N 422-ФЗ)

(п. 2 в ред. Федерального [закона](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

2.1. Орган страхового надзора принимает решение об отзыве у субъекта страхового дела лицензии в случае:

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

6) если им принято решение об удовлетворении ходатайства временной администрации страховой организации, поданного на основании [пункта 2.2](#) настоящей статьи;

7) если субъект страхового дела по собственной инициативе подал в орган страхового надзора заявление в письменной форме об отказе от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
(п. 2.1 в ред. Федерального [закона](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

2.1-1. При наличии оснований для отзыва лицензии, указанных в [пунктах 2 и 2.1](#) настоящей статьи, за исключением оснований, предусмотренных [подпунктом 8 пункта 2](#) и [подпунктом 7 пункта 2.1](#) настоящей статьи, орган страхового надзора принимает решение об отзыве у страховой организации всех выданных лицензий.

Решение об отзыве лицензии по основанию, предусмотренному [подпунктом 7 пункта 2.1](#) настоящей статьи, может быть принято органом страхового надзора только при условии отсутствия у страховой организации обязательств по договорам страхования (перестрахования), заключенным в рамках лицензии, решение об отзыве которой принимается.
(п. 2.1-1 введен Федеральным [законом](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

2.2. Временная администрация обращается в орган страхового надзора с ходатайством об отзыве лицензии в случае невозможности восстановления платежеспособности страховой организации.
(п. 2.2 введен Федеральным [законом](#) от 23.04.2018 N 87-ФЗ)

2.3. В случае, предусмотренном [подпунктом 7 пункта 2.1](#) настоящей статьи, к заявлению субъекта страхового дела об отказе от осуществления предусмотренной лицензией деятельности должны быть приложены следующие документы:

1) решение о прекращении страховой деятельности, принятое органом управления субъекта страхового дела - юридического лица, уполномоченным принимать указанные решения в соответствии с уставом, или субъектом страхового дела, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя;

2) документы, содержащие информацию о наличии или об отсутствии в письменной форме требований страхователей (выгодоприобретателей) об исполнении или о досрочном прекращении обязательств, возникающих из договоров страхования (перестрахования), договоров по оказанию услуг страхового брокера, а также документы, подтверждающие передачу обязательств по договорам страхования (страхового портфеля);

3) бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторским заключением на ближайшую отчетную дату;

4) оригинал лицензии (при наличии).
(пп. 4 введен Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)
(п. 2.3 введен Федеральным [законом](#) от 22.12.2020 N 442-ФЗ)

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с [перечнем](#) таких документов, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с органом страхового надзора, с указанием срока хранения таких документов.

Срок ликвидации страховой организации не может превышать двенадцать месяцев со дня отзыва всех выданных ей лицензий по основанию, предусмотренному [подпунктом 7 пункта 2.1](#) настоящей статьи.

Ликвидация страховой организации считается завершенной, а страховая организация прекратившей свою деятельность после внесения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

(п. 2.5 введен Федеральным [законом](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

3. Решение органа страхового надзора об отзыве лицензии вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день его принятия. Решение органа страхового надзора об отзыве лицензии направляется субъекту страхового дела в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу такого решения с указанием причин отзыва лицензии. Копия решения об отзыве лицензии направляется в соответствующий орган исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2016 N 222-ФЗ, от 22.12.2020 N 442-ФЗ)

3.1. После отзыва у страховой организации всех выданных ей лицензий, за исключением отзыва всех лицензий по основанию, предусмотренному [подпунктом 7 пункта 2.1](#) настоящей статьи, страховая организация подлежит ликвидации в соответствии с требованиями, предусмотренными [пунктом 6.1](#) настоящей статьи, а в случае признания страховой организации банкротом - в порядке, установленном Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)".

(п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

4. Со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъект страхового дела не вправе заключать договоры страхования, договоры перестрахования, договоры по оказанию услуг страхового брокера, а также вносить изменения, влекущие за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела в соответствующие договоры.

Одновременно с отзывом лицензии (за исключением случая, предусмотренного [подпунктом 7 пункта 2.1](#) настоящей статьи, и случаев, если временная администрация назначена ранее или на дату принятия решения об отзыве лицензии в отношении страховой организации введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве) орган страхового надзора назначает временную администрацию страховой организации по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)".

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 22.04.2010 N 65-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

4.1. В связи с отзывом лицензии договоры страхования и договоры перестрахования прекращаются по истечении сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии, за исключением договоров страхования и договоров перестрахования по видам страхования, по которым в соответствии с федеральными законами предусмотрено осуществление компенсационных выплат за счет средств профессиональных объединений страховщиков или иных организаций, на которые в соответствии с федеральными законами возложена обязанность осуществления компенсационных выплат. Досрочное прекращение договора страхования по указанному обстоятельству влечет за собой возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал, или выплату выкупной суммы по договору страхования жизни, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

(п. 4.1 введен Федеральным [законом](#) от 23.06.2016 N 222-ФЗ)

4.2. Со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве всех выданных страховой организации лицензий, за исключением решения об отзыве лицензий, при котором временная администрация не назначается, и до дня прекращения деятельности временной администрации приостанавливается исполнение исполнительных документов об имущественных взысканиях, не допускается принудительное исполнение иных документов, взыскание по которым производится в бесспорном порядке, за исключением исполнения исполнительных документов о взыскании задолженности по текущим обязательствам страховой организации. Под текущими обязательствами страховой организации понимаются:

1) обязательства по оплате расходов, связанных с продолжением осуществления деятельности страховой организации (в том числе коммунальных, арендных и эксплуатационных платежей, расходов на услуги связи, обеспечение сохранности имущества), оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, выплате выходных пособий, осуществлению иных выплат, связанных с расторжением трудового договора, с учетом особенностей, установленных Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)", а также по оплате иных расходов, связанных с ликвидацией страховой организации и возникших после дня отзыва лицензии;

2) обязательства по уплате обязательных платежей, которые понимаются в значении, определенном [абзацем пятым статьи 2](#) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", и возникли после дня отзыва лицензии;

3) обязательства по перечислению денежных сумм, удержанных из заработной платы (алиментов, налога на доходы физических лиц, иных возложенных на работодателя в соответствии с федеральными законами платежей), выплачиваемой работникам страховой организации в соответствии с федеральными законами.

(п. 4.2 введен Федеральным [законом](#) от 22.12.2020 N 442-ФЗ)

4.3. Требования работников страховой организации о выплате выходных пособий, об осуществлении иных выплат, связанных с расторжением трудового договора, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его расторжения, в части, превышающей минимальный размер выплат, предусмотренных [статьей 181](#) Трудового кодекса Российской Федерации, не относятся к числу текущих обязательств.

(п. 4.3 введен Федеральным [законом](#) от 22.12.2020 N 442-ФЗ)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

6.1. Временная администрация, назначенная органом страхового надзора в соответствии с [пунктом 4](#) настоящей статьи, не позднее пяти рабочих дней с даты составления заключения о финансовом состоянии страховой организации обязана обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации страховой организации (далее - заявление временной администрации о принудительной ликвидации страховой организации), за исключением случая, если по результатам анализа финансового состояния страховой организации, проведенного в соответствии с Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)", установлено наличие признаков несостоятельности (банкротства) страховой организации.

Со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации страховой организации наступают последствия, предусмотренные [параграфом 4](#) главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" для случая признания страховой организации несостоятельной (банкротом).

Ликвидация страховой организации осуществляется в порядке и в соответствии с процедурами, которые предусмотрены [параграфом 4](#) главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" для конкурсного производства в отношении финансовых организаций, с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

Ликвидатором страховой организации является Агентство. Ликвидатор страховой организации приступает к осуществлению своих полномочий со дня вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации страховой организации и назначении ликвидатора страховой организации и действует до дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации страховой организации.

Кредиторы ликвидируемой страховой организации обладают правами, предусмотренными настоящим Законом, а в не урегулированной им части - Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)". Ликвидатор страховой организации обязан провести первое собрание кредиторов ликвидируемой страховой организации не позднее шестидесяти дней после дня окончания срока, установленного [пунктом 5 статьи 183.26](#) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" для подачи возражений относительно требований кредиторов, включенных в реестр заявленных требований кредиторов.

Контроль за деятельностью ликвидатора страховой организации, представление им отчетности в орган страхового надзора и проверка органом страхового надзора деятельности ликвидатора страховой организации осуществляются в порядке, предусмотренном [параграфом 4](#) главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" для конкурсного производства.

После окончания срока, установленного [пунктом 5 статьи 183.26](#) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" для подачи возражений относительно требований кредиторов, включенных в реестр заявленных требований кредиторов, ликвидатор страховой организации составляет промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемой страховой организации, реестр требований кредиторов страховой организации, а также результаты их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс рассматривается собранием кредиторов и (или) заседанием комитета кредиторов страховой организации.

рассматривается собранием кредиторов или заседанием комитета кредиторов страховой организации и утверждается арбитражным судом в порядке, установленном Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)". Требования к ликвидационному балансу, [порядок и сроки](#) составления ликвидационного баланса, [порядок](#) его согласования органом страхового надзора устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора. Срок согласования органом страхового надзора ликвидационного баланса не может превышать тридцать дней со дня поступления в орган страхового надзора ликвидационного баланса и всех прилагаемых к нему документов, установленных нормативными актами органа страхового надзора.
(п. 6.1 введен Федеральным [законом](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

7. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 23.06.2016 N 222-ФЗ.

8. Прекращение страховой деятельности страхового брокера в связи с отзывом у него лицензии осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных [пунктами 8.1 - 8.4](#) настоящей статьи.
(п. 8 в ред. Федерального [закона](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

8.1. До истечения шести месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии страховой брокер обязан:

1) принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;

2) исполнить обязательства, возникающие из договоров по оказанию услуг страхового брокера;

3) осуществить расторжение договоров по оказанию услуг страхового брокера.

(п. 8.1 введен Федеральным [законом](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

8.2. До истечения шести месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии страховой брокер обязан представить в орган страхового надзора следующие документы:

1) документы, содержащие информацию о наличии или об отсутствии в письменной форме требований, возникающих из договоров по оказанию услуг страхового брокера;

2) бухгалтерскую (финансовую) отчетность с отметкой налогового органа и аудиторским заключением на ближайшую отчетную дату ко дню истечения шести месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии;

3) оригинал лицензии (при наличии).

(п. 8.2 введен Федеральным [законом](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

8.3. После отзыва у страхового брокера лицензии и исполнения юридическим лицом обязанностей, предусмотренных [пунктами 8.1 и 8.2](#) настоящей статьи, юридическое лицо должно в течение пятнадцати рабочих

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

1) принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о ликвидации общества взаимного страхования;

2) исполнить обязательства по страхованию (перестрахованию), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;

3) осуществить расторжение договоров страхования (перестрахования).
(п. 9.3 введен Федеральным [законом](#) от 29.11.2007 N 287-ФЗ)

9.4. До истечения шести месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии общество взаимного страхования обязано представить в орган страхового надзора документы, подтверждающие выполнение обязанностей, предусмотренных [пунктом 9.3](#) настоящей статьи:
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

1) решение о ликвидации общества взаимного страхования, принятое общим собранием членов общества взаимного страхования;
(в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

2) документы, содержащие информацию о наличии или об отсутствии требований в письменной форме страхователей (выгодоприобретателей) об исполнении или о досрочном прекращении обязательств по страхованию (перестрахованию);

3) бухгалтерскую (финансовую) отчетность с отметкой налогового органа;
(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

4) оригинал лицензии (при наличии).
(в ред. Федерального [закона](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)
(п. 9.4 введен Федеральным [законом](#) от 29.11.2007 N 287-ФЗ)

9.5. Обязательства общества взаимного страхования по страхованию не подлежат передаче другому страховщику.
(п. 9.5 введен Федеральным [законом](#) от 29.11.2007 N 287-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

9.6. До выполнения обязанностей, предусмотренных [пунктом 9.3](#) настоящей статьи, общество взаимного страхования представляет в орган страхового надзора бухгалтерскую (финансовую) отчетность ежеквартально.
(п. 9.6 введен Федеральным [законом](#) от 29.11.2007 N 287-ФЗ, в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

9.7. Временная администрация общества взаимного страхования, назначенная органом страхового надзора в соответствии с [пунктом 4](#) настоящей статьи, осуществляет функции и полномочия в соответствии с Федеральным [законом](#) "О несостоятельности (банкротстве)".
(п. 9.7 введен Федеральным [законом](#) от 08.08.2024 N 256-ФЗ)

1. В Российской Федерации осуществляются следующие виды страхования:
(в ред. Федерального [закона](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ)

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события;

2) пенсионное страхование;

3) страхование жизни с объявляемой доходностью;
(пп. 3 в ред. Федерального [закона](#) от 10.06.2026 N 172-ФЗ)

3.1) доленое страхование жизни;
(пп. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 25.12.2023 N 631-ФЗ)

3.2) страхование жизни с расчетной доходностью;
(пп. 3.2 введен Федеральным [законом](#) от 10.06.2026 N 172-ФЗ)

4) страхование от несчастных случаев и болезней;

5) медицинское страхование;

6) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта);

7) страхование средств железнодорожного транспорта;

8) страхование средств воздушного транспорта;

9) страхование средств водного транспорта;

10) страхование грузов;

11) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных);

12) страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования;

13) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;

14) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

3. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 23.07.2013 N 234-ФЗ.

4. Утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 24.04.2020 N 149-ФЗ.

Статья 32.10. Особенности совершения сделок с акциями (долями) страховой организации

(введена Федеральным [законом](#) от 29.07.2017 N 281-ФЗ)

1. Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за исключением случаев публичного размещения и (или) публичного обращения акций страховой организации), в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций (долей) страховой организации в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляются при условии получения предварительного согласия органа страхового надзора на совершение указанной сделки (сделок). Установленные настоящей статьей требования распространяются также на случаи приобретения группой лиц, определяемой в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - группа лиц), более 10 процентов акций (долей) страховой организации. Получение предварительного согласия органа страхового надзора в порядке, установленном настоящей статьей, требуется также в случае приобретения:

- 1) более 10 процентов акций страховой организации, но не более 25 процентов акций;
- 2) более 10 процентов долей страховой организации, но не более одной трети долей;
- 3) более 25 процентов акций страховой организации, но не более 50 процентов акций;
- 4) более одной трети долей страховой организации, но не более 50 процентов долей;
- 5) более 50 процентов акций страховой организации, но не более 75 процентов акций;
- 6) более 50 процентов долей страховой организации, но не более двух третей долей;
- 7) более 75 процентов акций страховой организации;
- 8) более двух третей долей страховой организации.

2. Предварительного согласия органа страхового надзора требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) страховой организации (далее - установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации).

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

(сделок), форма указанного ходатайства, перечень прилагаемых к нему документов и сведений и порядок получения предусмотренного настоящей статьей предварительного согласия (последующего одобрения) органа страхового надзора устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора.

6. Орган страхового надзора отказывает в предоставлении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок), предусмотренной настоящей статьей, в следующих случаях:

1) выявление неудовлетворительного финансового положения лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации;

2) признание лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, а также единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего указанную сделку (сделки), не соответствующими требованиям к деловой репутации;

3) несоответствие лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, требованиям, установленным [пунктом 8 статьи 32.1](#) настоящего Закона;

4) наличие других оснований, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами органа страхового надзора.

7. Несоответствие лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, требованиям к деловой репутации определяется в соответствии с [пунктом 6.1 статьи 32.1](#) настоящего Закона. При этом сроки, установленные [пунктом 6.1 статьи 32.1](#) настоящего Закона, исчисляются по отношению ко дню, предшествующему дню подачи в орган страхового надзора ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или) сделки (сделок), направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации.

[Требования](#) к финансовому положению и [порядок](#) оценки финансового положения (в том числе перечень необходимых для проведения оценки документов и требования к их оформлению) лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, а также основания для признания финансового положения указанного лица неудовлетворительным устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) страховой организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

юридических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) страховой организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников), владеющих более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) страховой организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

2) запрашивать в установленном им порядке и получать информацию о деловой репутации:

физических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

физических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) страховой организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников), владеющих более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций (долей) страховой организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) страховой организации;

лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в [подпункте 1](#) настоящего пункта, или юридических лиц, являющихся акционерами (участниками) страховой организации и владеющих 10 и менее процентами ее акций (долей), в отношении которых устанавливается контроль, в случае, указанном в [абзаце пятом подпункта 1](#) настоящего пункта.

10. При обнаружении органом страхового надзора нарушения лицом, совершившим сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, требований настоящего Закона и принятого в соответствии с ним нормативного акта органа страхового надзора о получении предварительного согласия или последующего одобрения органа страхового надзора на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) страховой организации, и (или)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

требований настоящего Закона, и (или) сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации, установленного с нарушением требований настоящего Закона.

12. Лицо, исполнившее предписание органа страхового надзора об устранении нарушения путем совершения сделки, указанной в [подпункте 2 пункта 11](#) настоящей статьи, не позднее пяти дней со дня исполнения предписания обязано уведомить об этом страховую организацию и орган страхового надзора в установленном органом страхового надзора порядке. К уведомлению об исполнении такого предписания должны быть приложены документы, подтверждающие устранение нарушения.

Предписание подлежит отмене органом страхового надзора в случае выполнения указанных в нем требований. Акт органа страхового надзора об отмене предписания направляется лицу, получившему предписание. Копии акта об отмене предписания направляются лицам, получившим копии предписания. Форма и порядок направления предписания и акта об отмене предписания устанавливаются нормативным актом органа страхового надзора. Информация об отмене предписания размещается не позднее дня направления акта об отмене предписания на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном органом страхового надзора.

Страховая организация не позднее дня, следующего за днем получения копии акта об отмене предписания, обязана довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии акта в порядке, предусмотренном нормативным актом органа страхового надзора.

13. Со дня размещения на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с [пунктом 10](#) настоящей статьи информации о направленном предписании органа страхового надзора и до дня размещения информации о его отмене лицо, приобретшее акции (доли) страховой организации с нарушением требований настоящего Закона, и (или) акционер (участник) страховой организации, контроль в отношении которого установлен с нарушением требований настоящего Закона, имеют право голоса только по такому количеству акций (долей) страховой организации, в отношении которых было получено отдельное предварительное согласие (последующее одобрение), если необходимость получения такого согласия предусмотрена настоящим Законом и нормативными актами органа страхового надзора. Остальные акции (доли) в количестве, превышающем указанное значение, голосующими не являются и не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров (участников) страховой организации. Установленное настоящим пунктом ограничение не распространяется на случаи, если протокол общего собрания акционеров (участников) страховой организации составлен в день размещения органом страхового надзора информации о направленном предписании органа страхового надзора или ранее указанного дня.

14. Орган страхового надзора в течение одного года со дня направления предписания, указанного в [пункте 10](#) настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего собрания акционеров (участников) страховой организации, принятые с нарушением требований, установленных [пунктом 13](#) настоящей статьи, и сделку (сделки), совершенную во исполнение указанных решений, в случае, если участие акционера (участника) в

Должностные лица органа страхового надзора не вправе разглашать в какой-либо форме [сведения](#), составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну субъекта страхового дела, за исключением случаев, предусмотренных [законодательством](#) Российской Федерации.

Глава IV.1. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ ИНОСТРАННЫХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ФИЛИАЛОВ

(введена Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Статья 33.1. Условия осуществления коммерческого присутствия иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации путем создания филиалов

(введена Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

1. Иностранная страховая организация для создания на территории Российской Федерации филиала должна соответствовать следующим требованиям:

1) быть зарегистрированной и иметь право на осуществление страховой деятельности на территории государства (на территории) - члена Всемирной торговой организации в соответствии с национальным законодательством этого государства (этой территории) по видам страхования и (или) перестрахованию, которые иностранная страховая организация намерена осуществлять на территории Российской Федерации через созданный ею филиал, в течение не менее восьми лет по страхованию жизни либо в течение не менее пяти лет по иным видам страхования и (или) перестрахованию;

2) иметь опыт осуществления страховой деятельности через созданный ею филиал в ином государстве (на иной территории), чем государство (территория) - член Всемирной торговой организации, где зарегистрирована иностранная страховая организация, по видам страхования и (или) перестрахованию, которые иностранная страховая организация намерена осуществлять на территории Российской Федерации через созданный ею филиал, в течение не менее пяти лет;

3) стоимость активов бухгалтерского баланса иностранной страховой организации по состоянию на конец отчетного года (при подаче заявления о предоставлении лицензии - на конец отчетного года, предшествующего дате подачи указанного заявления) должна быть эквивалентна не менее чем 5 миллиардам долларов США;

4) иметь место нахождения и адрес на территории одного государства (на одной территории) - члена Всемирной торговой организации;

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

3. Ответственность по обязательствам, принятым иностранной страховой организацией через созданный ею на территории Российской Федерации филиал, несет иностранная страховая организация.

4. Иностранная страховая организация при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации обязана:

1) соответствовать требованиям, установленным [пунктом 1](#) настоящей статьи;

2) представлять в орган страхового надзора в порядке и сроки, которые установлены органом страхового надзора:

статистическую отчетность и отчетность в порядке надзора, содержащие показатели деятельности филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, составленные по формам, которые установлены органом страхового надзора;

бухгалтерскую (финансовую) отчетность иностранной страховой организации, составленную в соответствии со [стандартами](#) МСФО или с иными, отличными от стандартов МСФО, международно признанными правилами; (в ред. Федерального [закона](#) от 09.04.2026 N 86-ФЗ)

3) осуществлять делопроизводство, в том числе оформление документов, необходимых для заключения и исполнения договоров страхования (перестрахования), на русском языке;

4) организовать систему внутреннего контроля деятельности иностранной страховой организации на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными [пунктом 1 статьи 28.1](#) настоящего Закона. В целях осуществления внутреннего контроля иностранная страховая организация обязана назначить специальное должностное лицо или структурное подразделение, которые указаны в [подпункте 5 пункта 2 статьи 28.1](#) настоящего Закона;

5) организовать внутренний аудит деятельности иностранной страховой организации в соответствии с требованиями, установленными [статьей 28.2](#) (за исключением [подпунктов 10 и 11 пункта 6](#)) настоящего Закона. Положение о внутреннем аудите деятельности иностранной страховой организации утверждается уполномоченным органом иностранной страховой организации. Порядок назначения на должность и освобождения от должности внутреннего аудитора, руководителя службы внутреннего аудита иностранной страховой организации, а также их подчиненность и подотчетность устанавливаются внутренними организационно-распорядительными документами иностранной страховой организации.

5. Положения [статей 25, 26, 26.2, пунктов 1 - 4, 6 и 7 статьи 28, статей 29, 32.3, 32.5, 32.5-2, 32.8 и 32.10](#) настоящего Закона не применяются в отношении иностранных страховых организаций.

Статья 33.2. Лицензирование деятельности иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации и аккредитация их филиалов на территории Российской Федерации

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

1) [заявление](#) о предоставлении лицензии;

2) выписку из реестра иностранных юридических лиц государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, или иной имеющий равную юридическую силу документ, подтверждающий статус иностранной страховой организации в соответствии с законодательством этого государства (этой территории);

3) документ, выданный уполномоченным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающий ее статус в качестве налогоплательщика в этом государстве (на этой территории) с указанием кода налогоплательщика (аналога кода налогоплательщика);

4) копии учредительных документов иностранной страховой организации;

5) [информацию](#) о структуре и составе акционеров (участников) иностранной страховой организации, а также о лицах, под контролем либо под значительным влиянием которых она находится;

6) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности иностранной страховой организации за последние три года деятельности такой организации, предшествующие дате подачи заявления о предоставлении лицензии, составленной в соответствии со стандартами МСФО или с иными, отличными от стандартов МСФО, международно признанными правилами, с приложением копий аудиторских заключений, подтверждающих достоверность указанной отчетности;

(в ред. Федерального [закона](#) от 09.04.2026 N 86-ФЗ)

7) документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, о видах страхования, осуществляемых иностранной страховой организацией, с указанием объектов страхования, характера события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая), со ссылкой на соответствующие нормы национального законодательства этого государства (этой территории);

8) документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающие соответствие указанной организации требованиям, установленным [подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 33.1](#) настоящего Закона;

9) документы, выданные контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, подтверждающие соответствие указанной организации требованиям платежеспособности, предъявляемым в соответствии с национальным законодательством этого государства (этой территории), с указанием стоимости активов бухгалтерского баланса, размера уставного капитала (при наличии) и кода валюты, а также сведений об отсутствии санкций к такой иностранной страховой организации со стороны указанного органа в части финансовой устойчивости и платежеспособности за последние три года, предшествующие дате подачи заявления о предоставлении лицензии такой иностранной страховой организации;

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

17) сведения о лицах, осуществляющих в филиале иностранной страховой организации функции руководителя, заместителя руководителя (при наличии), лица, на которое возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), а также специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, с приложением документов, подтверждающих соответствие этих лиц квалификационным и иным требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными актами органа страхового надзора;
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.12.2024 N 522-ФЗ)

18) копию доверенности о наделении руководителя филиала иностранной страховой организации полномочиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей на территории Российской Федерации;

19) [сведения](#) о численности иностранных граждан, являющихся работниками филиала иностранной страховой организации;

20) выписку по специальному банковскому счету, указанному в [статье 33.5](#) настоящего Закона (далее - специальный банковский счет), подтверждающую внесение иностранной страховой организацией денежных средств в размере, установленном [пунктом 1 статьи 33.4](#) настоящего Закона;

21) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающую возникновение или переход прав на занимаемое филиалом иностранной страховой организации здание (помещение), либо копию договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться филиал, либо копию документа, содержащего обязательство арендодателя о том, что договор аренды такого здания (помещения) будет заключен в будущем;

22) нотариально заверенную копию доверенности, выданную уполномоченному лицу, на предоставление полномочий для осуществления взаимодействия с органом страхового надзора по вопросам лицензирования деятельности иностранной страховой организации и (или) аккредитации филиала (филиалов) иностранной страховой организации;

23) документы об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии и (или) аккредитацию филиала иностранной страховой организации;

24) документы, содержащие информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в соответствии с Федеральным [законом](#) от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".

3. Соискатель лицензии представляет в орган страхового надзора документы, указанные в [подпунктах 13 - 21, 23 и 24 пункта 2](#) настоящей статьи, в отношении каждого филиала отдельно.

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

где зарегистрирована иностранная страховая организация, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

8. В случае несоответствия документов, указанных в [пунктах 2 - 6](#) настоящей статьи, требованиям, установленным настоящим Законом и (или) нормативными актами органа страхового надзора, и (или) их представления не в полном объеме орган страхового надзора направляет соискателю лицензии уведомление в письменной форме о необходимости устранения выявленных нарушений, оформления документов надлежащим образом с исчерпывающим перечнем недостающих либо неверно оформленных документов и о приостановлении срока принятия решения не более чем на девяносто рабочих дней. В случае непредставления соискателем лицензии в течение указанного в таком уведомлении срока всех надлежащим образом оформленных документов ранее представленное соискателем лицензии заявление о предоставлении лицензии (заявление о замене лицензии) и прилагаемые к нему документы возвращаются соискателю лицензии.

Принятие решений о выдаче (замене) либо об отказе в выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации, решения об аккредитации либо об отказе в аккредитации ее филиала осуществляется органом страхового надзора в срок, не превышающий шестидесяти рабочих дней с даты представления соискателем лицензии в орган страхового надзора всех документов, предусмотренных настоящей статьей и оформленных надлежащим образом.

В случае принятия органом страхового надзора решения о выдаче (замене) иностранной страховой организации лицензии и решения об аккредитации ее филиала орган страхового надзора сообщает об этом в электронной форме (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения для внесения соответствующих записей в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и постановки иностранной страховой организации на учет в налоговом органе по месту осуществления ею деятельности на территории Российской Федерации через аккредитованный филиал. [Формы и форматы](#) указанных сообщений утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с [пунктом 8 статьи 21](#) Федерального закона от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и постановки иностранной страховой организации на учет в налоговом органе по месту осуществления ею деятельности на территории Российской Федерации через аккредитованный филиал направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия) в орган страхового надзора документ о внесении соответствующей записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и документ о постановке на учет в налоговом органе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

10. Иностранная страховая организация вправе осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации с даты включения в единый государственный реестр субъектов страхового дела записи об аккредитации ее филиала и выдаче (замене) такой иностранной страховой организации лицензии.

Иностранная страховая организация, представившая документы для получения лицензии в соответствии с [пунктом 4](#) настоящей статьи, вправе осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации с даты включения в единый государственный реестр субъектов страхового дела записи о выдаче такой лицензии.

11. Лицензия предоставляется иностранной страховой организации в форме выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела и должна содержать следующие сведения:

- 1) наименование иностранной страховой организации;
- 2) место нахождения и адрес иностранной страховой организации в государстве (на территории), где она зарегистрирована;
- 3) наименование филиала иностранной страховой организации;
- 4) адрес (место нахождения) филиала иностранной страховой организации на территории Российской Федерации;
- 5) регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела;
- 6) идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе;
- 7) деятельность в сфере страхового дела, осуществляемая иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации (страхование, перестрахование);
- 8) вид деятельности, осуществляемый иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации (добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, добровольное имущественное страхование, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств);
- 9) виды страхования, осуществляемые иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации;
- 10) номер и дата принятия органом страхового надзора решения о выдаче, замене или переоформлении лицензии иностранной страховой организации;
- 11) номер лицензии и дата ее выдачи;

документов:

- 1) о реорганизации или ликвидации иностранной страховой организации;
- 2) о введении процедуры банкротства и о признании банкротом иностранной страховой организации;

3) о принятии контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, решения о приостановлении, об ограничении или о прекращении права иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности.

18. В случае принятия иностранной страховой организацией решения о прекращении деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов иностранная страховая организация направляет в орган страхового надзора по [форме](#), установленной органом страхового надзора, заявление о замене лицензии в связи с прекращением деятельности филиала с приложением документов, перечень которых устанавливается органом страхового надзора.

Замена лицензии иностранной страховой организации в связи с прекращением деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов осуществляется в [порядке](#) и сроки, которые установлены органом страхового надзора.

19. Орган страхового надзора информирует контрольный орган государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, о выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации или об отказе в выдаче (замене) лицензии, а также об отзыве лицензии иностранной страховой организации в порядке и сроки, которые установлены соглашением об информационном обмене.

Информация о выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации должна содержать сведения, указанные в выписке из единого государственного реестра субъектов страхового дела.

Информация об отказе в выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации должна содержать основания для отказа, установленные [статьей 33.3](#) настоящего Закона.

Информация об отзыве лицензии иностранной страховой организации должна содержать основания для отзыва такой лицензии, установленные [пунктами 2 и 3 статьи 33.8](#) настоящего Закона.

Статья 33.3. Основания для отказа соискателю лицензии - иностранной страховой организации в выдаче (замене) лицензии и (или) в аккредитации филиала

(введена Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

1. Основаниями для отказа соискателю лицензии - иностранной страховой организации в выдаче (замене)

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

8) наличие у соискателя лицензии на вид деятельности, указанный в [абзацах втором - шестом подпункта 1 пункта 2 статьи 32](#) настоящего Закона, на дату принятия органом страхового надзора решения о выдаче (замене) соответствующей лицензии решения этого органа о приостановлении действия ранее выданной лицензии.

2. Решение об отказе в выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации и решение об отказе в аккредитации филиала иностранной страховой организации должны содержать основания для отказа, установленные [пунктом 1](#) настоящей статьи.

3. Орган страхового надзора в случае принятия решения об отказе в выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения информирует Агентство в письменной форме о принятом решении и о необходимости возврата в связи с этим денежных средств, внесенных иностранной страховой организацией на специальный банковский счет в целях получения (замены) лицензии.

Денежные средства, внесенные иностранной страховой организацией на специальный банковский счет в целях получения (замены) лицензии, подлежат возврату иностранной страховой организации в течение тридцати дней с даты принятия органом страхового надзора решения об отказе в выдаче (замене) лицензии.

Статья 33.4. Требования к гарантийному депозиту филиала иностранной страховой организации

(введена Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

1. Минимальный размер гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (далее - минимальный размер гарантийного депозита) должен быть равен минимальному размеру уставного капитала страховой организации, установленному [пунктом 3 статьи 25](#) настоящего Закона, за исключением случая, указанного в [пункте 7](#) настоящей статьи.

2. Общий размер гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации определяется как совокупность минимального размера гарантийного депозита и расчетного размера гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (далее - расчетный размер гарантийного депозита).

3. Расчетный размер гарантийного депозита должен соответствовать размеру, обеспечивающему исполнение иностранной страховой организацией обязательств по договорам страхования (сострахования, перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности на территории Российской Федерации (далее для целей настоящей статьи - объем обязательств), и формируется в соответствии с [требованиями](#), установленными органом страхового надзора.

Расчетный размер гарантийного депозита формируется иностранной страховой организацией в валюте Российской Федерации по итогам каждого квартала на основании актуарных расчетов.

По итогам каждого отчетного года расчетный размер гарантийного депозита подлежит актуарному

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

6. При уменьшении объема обязательств, принятых иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации через созданный ею филиал, расчетный размер гарантийного депозита по ходатайству, направляемому иностранной страховой организацией в целях возврата части денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (далее - ходатайство о возврате части денежных средств гарантийного депозита), может быть уменьшен по решению органа страхового надзора до размера, соответствующего размеру, установленному [абзацем первым пункта 3](#) настоящей статьи, если иное не установлено настоящим Законом.

Ходатайство, указанное в [абзаце первом](#) настоящего пункта, может быть направлено иностранной страховой организацией в орган страхового надзора одновременно с представлением отчетности в порядке надзора, указанной в [подпункте 2 пункта 4 статьи 33.1](#) настоящего Закона.

7. При принятии иностранной страховой организацией решения о прекращении деятельности на территории Российской Федерации одного из ее филиалов и об исполнении обязательств по договорам страхования (перестрахования), принятым через филиал иностранной страховой организации, подлежащий закрытию, через другие филиалы, созданные такой иностранной страховой организацией на территории Российской Федерации, иностранная страховая организация обязана разместить указанную информацию на своем официальном сайте не позднее дня принятия такого решения.

В указанном случае иностранная страховая организация направляет в орган страхового надзора ходатайство об уменьшении денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации (далее - ходатайство об уменьшении денежных средств гарантийного депозита), в отношении которого принято решение о прекращении деятельности, в целях зачисления соответствующих денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, через который будут исполняться обязательства по договорам страхования (перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией через филиал, в отношении которого принято решение о прекращении его деятельности, на величину, необходимую для приведения расчетного размера гарантийного депозита в соответствие с требованиями, установленными [абзацем первым пункта 3](#) настоящей статьи.

Ходатайство об уменьшении денежных средств гарантийного депозита может не представляться в случае, если расчетный размер гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, через который будут исполняться обязательства по договорам страхования (перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией через филиал, в отношении которого принято решение о прекращении его деятельности, соответствует требованиям, установленным [абзацем первым пункта 3](#) настоящей статьи с учетом таких обязательств.

Денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, в отношении которого принято решение о прекращении его деятельности, возвращаются Агентством иностранной страховой организации по ходатайству о возврате части денежных средств гарантийного депозита, которое представляется в орган страхового надзора одновременно с заявлением о замене лицензии в связи с прекращением деятельности на территории Российской Федерации одного из филиалов иностранной страховой организации.

установленным [абзацем первым пункта 3](#) настоящей статьи требованиям является основанием для принятия органом страхового надзора решения об отказе в удовлетворении такого ходатайства.

Ходатайство о возврате части денежных средств гарантийного депозита может быть подано повторно после устранения иностранной страховой организацией выявленных органом страхового надзора несоответствий в формировании расчетного размера гарантийного депозита.

Орган страхового надзора принимает решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении ходатайства о возврате части денежных средств гарантийного депозита или ходатайства об уменьшении денежных средств гарантийного депозита и направляет его иностранной страховой организации не позднее двадцати рабочих дней с даты представления иностранной страховой организацией в орган страхового надзора соответствующего ходатайства с приложением всех надлежащим образом оформленных документов.

11. Требования, установленные [пунктами 1 - 6](#) настоящей статьи, применяются к гарантийным депозитам каждого филиала иностранной страховой организации отдельно.

12. Иностранная страховая организация представляет в орган страхового надзора положение о формировании расчетного размера гарантийного депозита, принятое в рамках видов страхования, которые она намерена осуществлять на территории Российской Федерации через филиал, с приложением документов, содержащих решение уполномоченного органа управления иностранной страховой организации об их утверждении, в течение пяти рабочих дней с даты такого утверждения, если обязанность представления положения о формировании расчетного размера гарантийного депозита [установлена](#) органом страхового надзора.

Иностранная страховая организация обязана сообщить в орган страхового надзора об изменениях, внесенных в положение о формировании расчетного размера гарантийного депозита, и одновременно представить документы, подтверждающие такие изменения, в течение пяти рабочих дней с даты их утверждения уполномоченным органом управления иностранной страховой организации.

Орган страхового надзора вправе установить требования к положению о формировании расчетного размера гарантийного депозита, а также к документам, содержащим сведения, необходимые для формирования расчетного размера гарантийного депозита, и [сроки](#) хранения таких документов.

Статья 33.5. Особенности размещения денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации

(введена Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

1. Иностранная страховая организация до подачи заявления о предоставлении (замене) лицензии размещает денежные средства гарантийного депозита создаваемого ею филиала на специальном банковском счете в валюте Российской Федерации в размере, указанном в [пункте 1 статьи 33.4](#) настоящего Закона.

кредитную организацию из числа отобранных по результатам конкурсного отбора, предусмотренного настоящим пунктом, в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего распоряжения иностранной страховой организации, о чем уведомляет иностранную страховую организацию и орган страхового надзора в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты такого перечисления.

Агентство направляет иностранной страховой организации информацию о реквизитах специального банковского счета для размещения средств гарантийного депозита в течение трех рабочих дней с даты открытия соответствующего счета в соответствии с настоящей статьей.

Сумма процентов, уплачиваемых кредитной организацией за пользование денежными средствами гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, находящимися на специальном банковском счете, зачисляется на указанный счет и включается в состав такого гарантийного депозита.

3. Иностранная страховая организация вправе получать от кредитной организации составляющую банковскую тайну информацию по специальному банковскому счету, на котором размещены денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации.

4. По специальному банковскому счету могут совершаться исключительно следующие операции:

1) зачисление денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в соответствии с [пунктом 1](#) настоящей статьи и [пунктом 5 статьи 33.4](#) настоящего Закона;

2) зачисление денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, в отношении которого принято решение о прекращении деятельности, в случае, предусмотренном [абзацем вторым пункта 7 статьи 33.4](#) настоящего Закона;

3) начисление процентов за пользование кредитной организацией денежными средствами гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, находящимися на специальном банковском счете;

4) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в целях перечисления иностранной страховой организации в случае принятия органом страхового надзора решения об отказе в выдаче (замене) лицензии иностранной страховой организации по основаниям, предусмотренным [статьей 33.3](#) настоящего Закона;

5) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в целях перечисления иностранной страховой организации при уменьшении объема обязательств, принятых иностранной страховой организацией в соответствии с [пунктом 6 статьи 33.4](#) настоящего Закона;

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 01.01.2027 в пп. 6 п. 4 ст. 33.5 вносятся изменения (ФЗ от 26.12.2024 N 478-ФЗ).

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

12) списание денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в счет вознаграждения кредитной организации, причитающегося ей по договору специального банковского счета.

5. Операции по списанию денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации со специального банковского счета осуществляются по распоряжению Агентства.

Срок направления в кредитную организацию распоряжений Агентства о списании денежных средств со специального банковского счета в целях, предусмотренных [подпунктом 4 пункта 4](#) настоящей статьи, не может превышать пять рабочих дней с даты получения Агентством информации, указанной в [пункте 3 статьи 33.3](#) настоящего Закона, или с даты представления иностранной страховой организацией в Агентство соответствующих документов о возврате (уменьшении) денежных средств, предусмотренных [пунктами 6 - 8 статьи 33.4](#), [пунктами 10 и 11 статьи 33.9](#) настоящего Закона.

6. Кредитная организация обязана осуществлять операции по специальному банковскому счету, на котором размещены денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, в соответствии с требованиями [пункта 4](#) настоящей статьи.

На денежные средства гарантийного депозита не может быть обращено взыскание по обязательствам иностранной страховой организации, а также по обязательствам Агентства.

Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на специальном банковском счете, а также приостановление операций по такому счету не допускается.

7. Агентство обязано представить в орган страхового надзора и (или) иностранную страховую организацию по их запросу выписку по специальному банковскому счету филиала иностранной страховой организации в срок, установленный в таком запросе.

Статья 33.6. Основания назначения и особенности деятельности временной администрации иностранной страховой организации

(введена Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

1. В целях защиты прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, обеспечения стабильности финансового (страхового) рынка орган страхового надзора в случае отзыва лицензии иностранной страховой организации по основаниям, установленным [подпунктами 1 - 6 пункта 2](#), [пунктом 3 статьи 33.8](#) настоящего Закона, назначает временную администрацию иностранной страховой организации на территории Российской Федерации.

2. Назначение временной администрации иностранной страховой организации осуществляется органом страхового надзора не позднее даты принятия решения об отзыве лицензии.

несостоятельности (банкротстве)", включается в состав временной администрации иностранной страховой организации по согласованию с таким профессиональным объединением.

При осуществлении функций временной администрации вознаграждение за осуществление функций временной администрации иностранной страховой организации Агентству не выплачивается.

4. При назначении органом страхового надзора временной администрации иностранной страховой организации полномочия руководителей филиала иностранной страховой организации приостанавливаются в части осуществления функций, предусмотренных [пунктом 5](#) настоящей статьи.

5. Временная администрация иностранной страховой организации осуществляет следующие функции:

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 01.01.2027 в пп. 1 п. 5 ст. 33.6 вносятся изменения ([ФЗ от 26.12.2024 N 478-ФЗ](#)).

1) выявляет наличие или отсутствие в письменной форме требований лиц, указанных в [пункте 1 статьи 33.9](#) настоящего Закона, и размер таких требований, формирует соответствующий перечень требований (при их наличии);

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 01.01.2027 в пп. 2 п. 5 ст. 33.6 вносятся изменения ([ФЗ от 26.12.2024 N 478-ФЗ](#)).

2) устанавливает достаточность денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации для удовлетворения требований лиц, указанных в [пункте 1 статьи 33.9](#) настоящего Закона (при их наличии);

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 01.01.2027 в пп. 3 п. 5 ст. 33.6 вносятся изменения ([ФЗ от 26.12.2024 N 478-ФЗ](#)).

3) принимает решение о необходимости осуществления из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации по договорам страхования (перестрахования), заключенным иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности на территории Российской Федерации через филиал, выплат, направленных на удовлетворение требований лиц, указанных в [пункте 1 статьи 33.9](#) настоящего Закона (при их наличии);

4) направляет перечень требований лиц, указанных в [подпункте 1](#) настоящего пункта (при их наличии), и размер таких требований в Агентство;

5) информирует Агентство о решении, принятом в соответствии с [подпунктом 3](#) настоящего пункта;

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

настоящем пункте лиц (в письменной форме) об исполнении или о досрочном прекращении обязательств из договоров страхования (перестрахования).

8. При осуществлении указанных в [пункте 5](#) настоящей статьи функций временная администрация иностранной страховой организации вправе:

1) обращаться в правоохранительные органы и суды с заявлением о привлечении к ответственности руководителей филиала иностранной страховой организации;

2) иметь беспрепятственный доступ во все помещения иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, а также к документам иностранной страховой организации и базам данных, предусмотренным [статьей 29.1](#) настоящего Закона;

3) привлекать в [порядке](#), установленном органом страхового надзора, на договорной основе бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, актуариев и иных лиц с оплатой их услуг на основании сметы расходов, указанной в [пункте 10](#) настоящей статьи.

9. Деятельность временной администрации иностранной страховой организации прекращается органом страхового надзора в случае достижения целей ее назначения и решения поставленных задач.

[Порядок](#) принятия органом страхового надзора решения о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации утверждается органом страхового надзора.

10. Для осуществления функций временной администрации руководитель временной администрации иностранной страховой организации вправе осуществлять текущие расходы, связанные с осуществлением таких функций, на основании сметы расходов за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации.

Смета расходов, связанных с осуществлением деятельности временной администрации иностранной страховой организации, утверждается Агентством.

Статья 33.7. Добровольный отказ иностранной страховой организации от осуществления предусмотренной лицензией деятельности

(введена Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

1. В случае принятия иностранной страховой организацией решения об отказе от осуществления на территории Российской Федерации страховой деятельности, предусмотренной лицензией, иностранная страховая организация направляет в орган страхового надзора письменное заявление об отказе от ее осуществления с приложением:

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

2. В случае добровольного отказа от осуществления на территории Российской Федерации страховой деятельности, предусмотренной всеми лицензиями иностранной страховой организации, иностранная страховая организация направляет в орган страхового надзора письменное заявление об отказе от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности с приложением документов, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи.

Статья 33.8. Отзыв лицензии иностранной страховой организации. Прекращение действия аккредитации филиала иностранной страховой организации

(введена Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

1. Основанием для отзыва лицензии иностранной страховой организации является решение органа страхового надзора, в том числе принимаемое на основании решения контрольного органа государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, либо заявления иностранной страховой организации.

2. Орган страхового надзора вправе принять решение об отзыве лицензии иностранной страховой организации по одному из следующих оснований:

1) неоднократное нарушение иностранной страховой организацией требований страхового законодательства, если в течение одного года органом страхового надзора применялись меры, предусмотренные [статьей 32.5-1](#) настоящего Закона;

2) неоднократное в течение одного года непредставление иностранной страховой организацией отчетности, указанной в [подпункте 2 пункта 4 статьи 33.1](#) настоящего Закона, или неоднократное в течение одного года нарушение более чем на пятнадцать рабочих дней предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами органа страхового надзора сроков представления отчетности;

3) установление фактов существенной недостоверности отчетности, указанной в [подпункте 2 пункта 4 статьи 33.1](#) настоящего Закона;

4) неосуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации в течение одного года с даты принятия органом страхового надзора решения о выдаче (замене) лицензии или неосуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации в течение финансового года;

5) отсутствие филиала иностранной страховой организации по адресу, указанному в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

6) неоднократное в течение одного года нарушение иностранной страховой организацией требований, предусмотренных [статьями 6, 7](#) (за исключением [пункта 3](#)), [7.3](#) и [7.5](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

минимальному размеру уставного капитала страховой организации в соответствии с [абзацем девятым пункта 3 статьи 25](#) настоящего Закона;

5) признана банкротом в государстве (на территории), где она зарегистрирована;

6) не соответствует требованиям [пункта 1 статьи 33.1](#) настоящего Закона, а также если контрольным органом государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, принято решение об ограничении права иностранной страховой организации на осуществление страховой деятельности либо определенного вида страховой деятельности или вида страхования, осуществляемых на территории Российской Федерации, о приостановлении действия такого права или прекращении такого права;

7) представила недостоверные сведения при лицензировании деятельности иностранной страховой организации на территории Российской Федерации либо замене лицензии иностранной страховой организации или внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре субъектов страхового дела.

3.1. При наличии оснований для отзыва лицензии, указанных в [пунктах 2 и 3](#) настоящей статьи, за исключением оснований, предусмотренных [подпунктами 4 и 7 пункта 2](#) настоящей статьи, орган страхового надзора принимает решение об отзыве у иностранной страховой организации всех выданных лицензий. (п. 3.1 введен Федеральным [законом](#) от 26.12.2024 N 478-ФЗ)

4. Право иностранной страховой организации осуществлять страховую деятельность, предусмотренную лицензией, прекращается с момента внесения в единый государственный реестр субъектов страхового дела сведений о принятии органом страхового надзора решения об отзыве лицензии иностранной страховой организации.

Информация о внесении в единый государственный реестр субъектов страхового дела сведений о принятии органом страхового надзора решения об отзыве лицензии иностранной страховой организации подлежит размещению на официальном сайте органа страхового надзора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день их внесения.

Решение органа страхового надзора об отзыве лицензии иностранной страховой организации направляется иностранной страховой организации в письменной форме в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу такого решения с указанием причин отзыва такой лицензии.

Копия решения об отзыве лицензии иностранной страховой организации направляется в контрольный орган государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, в порядке и сроки, которые установлены соглашением об информационном обмене.

5. С момента прекращения у иностранной страховой организации права на осуществление страховой деятельности, предусмотренной лицензией, иностранная страховая организация не вправе заключать договоры

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

договоров перестрахования осуществляется по заявлению перестрахователя, подаваемому в иностранную страховую организацию в течение сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии иностранной страховой организации.

8. Иностранная страховая организация не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии иностранной страховой организации, уведомляет страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования (перестрахования) о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров, а также об отзыве лицензии иностранной страховой организации.

При этом надлежащим уведомлением признаются в том числе опубликование указанной информации в общероссийских периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые распространяются на территории осуществления деятельности иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, размещение указанной информации на официальном сайте такой организации, а также рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении договоров страхования.

9. Орган страхового надзора принимает решение о прекращении действия аккредитации филиала иностранной страховой организации одновременно с принятием одного из следующих решений:

1) о замене лицензии иностранной страховой организации в связи с прекращением деятельности одного из созданных ею филиалов в соответствии с пунктом 18 статьи 33.2 настоящего Закона;

2) об отзыве всех лицензий иностранной страховой организации (в случае, если временная администрация иностранной страховой организации не назначалась).

10. Орган страхового надзора принимает решение о прекращении действия аккредитации филиала иностранной страховой организации не позднее десяти рабочих дней с даты принятия решения о прекращении деятельности временной администрации иностранной страховой организации в соответствии с [пунктом 9 статьи 33.6](#) настоящего Закона.

11. Орган страхового надзора направляет сведения о прекращении действия аккредитации филиала иностранной страховой организации в электронной форме (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения по формам и форматам, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с [пунктом 8 статьи 21](#) Федерального закона от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".

12. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней с даты внесения в отношении филиала иностранной страховой организации соответствующей записи в государственный

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

случаям, наступившим до даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии (лицензий) иностранной страховой организации в соответствии с [пунктом 2 статьи 33.7](#) настоящего Закона либо до даты досрочного прекращения указанных договоров страхования (перестрахования) в соответствии с [пунктом 7 статьи 33.8](#) настоящего Закона;

2) страхователей (перестрахователей) по возврату части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования (перестрахования), и сроком, в течение которого он действовал, или выплате выкупной суммы по договору страхования жизни, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

3) профессионального объединения страховщиков, на которое в соответствии с федеральными законами возложена обязанность осуществления компенсационных выплат, в размере сумм произведенных им компенсационных выплат;

4) кредитных организаций в части выплаты вознаграждения, причитающегося по договору специального банковского счета.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 01.01.2027 ст. 33.9 дополняется п. 1.1 (ФЗ от 26.12.2024 N 478-ФЗ).

2. Временная администрация иностранной страховой организации по истечении сорока пяти календарных дней с даты прекращения в соответствии с [пунктом 7 статьи 33.8](#) настоящего Закона договоров страхования (перестрахования) формирует перечень требований лиц, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, независимо от даты возникновения обязательства.

Перечень требований подлежит закрытию по истечении указанного в [абзаце первом](#) настоящего пункта срока и в течение двадцати календарных дней направляется временной администрацией иностранной страховой организации в Агентство с указанием размера требований в порядке очередности, предусмотренном [пунктом 4](#) настоящей статьи, а также реквизитов банковского счета на территории Российской Федерации и иной информации, необходимой для перечисления денежных средств в счет удовлетворения требований лиц, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи.

3. Удовлетворение требований лиц, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации производится Агентством в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на банковский счет соответствующего лица, указанный в его заявлении в письменной форме.

Если условиями договора страхования возмещение вреда предусмотрено только в натуре, его возмещение производится в денежной форме в размере, эквивалентном размеру возмещения вреда в натуре.

ИС МЕГАНОРМ: примечание

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

4) в четвертую очередь - требования страхователей и выгодоприобретателей по договорам страхования гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и по договорам страхования имущества;

5) в пятую очередь - требования лиц, указанных в [подпункте 3 пункта 1](#) настоящей статьи;

6) в шестую очередь - требования лиц, указанных в [подпункте 4 пункта 1](#) настоящей статьи.

5. Агентство предоставляет справку о выплаченной сумме по требованию лица, которому выплачена такая сумма.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 01.01.2027 в абз. 2 п. 5 ст. 33.9 вносятся изменения ([ФЗ от 26.12.2024 N 478-ФЗ](#)).

Расходы, указанные в [пункте 10 статьи 33.6](#) настоящего Закона и [абзаце втором пункта 8](#) настоящей статьи, покрываются за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации вне указанной в [пункте 4](#) настоящей статьи очередности.

6. При недостаточности денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации для удовлетворения требований лиц одной очереди денежные средства распределяются между такими лицами пропорционально суммам их требований, включенных в перечень требований.

Требования подлежат пропорциональному удовлетворению в порядке очередности, указанном в [пункте 4](#) настоящей статьи.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 01.01.2027 в п. 7 ст. 33.9 вносятся изменения ([ФЗ от 26.12.2024 N 478-ФЗ](#)).

7. В случае недостаточности денежных средств гарантийного депозита одного из филиалов иностранной страховой организации Агентство вправе использовать для удовлетворения требований лиц, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, денежные средства гарантийного депозита другого филиала такой иностранной страховой организации при условии наличия денежных средств этого гарантийного депозита после удовлетворения требований лиц, включенных в перечень требований в отношении указанного другого филиала иностранной страховой организации.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 01.01.2027 в абз. 1 п. 8 ст. 33.9 вносятся изменения ([ФЗ от 26.12.2024 N 478-ФЗ](#)).

8. Удовлетворение требований лиц, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи, после принятия органом

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

10. Иностранная страховая организация, ее правопреемник либо иное лицо, имеющее в соответствии с законодательством государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, право на получение денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации, вправе обратиться в орган страхового надзора с ходатайством о возврате части денежных средств гарантийного депозита в размере разницы между суммами, находящимися на специальном банковском счете, и минимальным размером гарантийного депозита, указанным в [пункте 1 статьи 33.4](#) настоящего Закона, при условии, что через один год после даты принятия органом страхового надзора решения об отзыве всех лицензий иностранной страховой организации к ней отсутствовали требования лиц, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи.

11. Неиспользованные денежные средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации возвращаются иностранной страховой организации, ее правопреемнику либо иному лицу, имеющему в соответствии с национальным законодательством государства (территории), где зарегистрирована иностранная страховая организация, право на получение указанных средств, на основании решения органа страхового надзора об удовлетворении ходатайства о возврате части денежных средств гарантийного депозита указанных в настоящем пункте лиц:

1) через три года после вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве всех лицензий иностранной страховой организации, если иностранная страховая организация подала в орган страхового надзора заявление о добровольном отказе от осуществления на территории Российской Федерации предусмотренной лицензией деятельности и исполнила требования, указанные в [статье 33.7](#) настоящего Закона;

2) через пять лет после вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве всех лицензий иностранной страховой организации по иным, чем указано в [подпункте 1](#) настоящего пункта, основаниям.

12. В случае возврата денежных средства гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации в соответствии с [пунктом 11](#) настоящей статьи Агентство информирует об этом орган страхового надзора в течение десяти календарных дней с даты их возврата.

ИС МЕГАНОРМ: примечание.

С 01.01.2027 в п. 13 ст. 33.9 вносятся изменения (ФЗ от 26.12.2024 N 478-ФЗ).

13. В период со дня отзыва лицензии иностранной страховой организации, влекущего прекращение коммерческого присутствия иностранной страховой организации на территории Российской Федерации, до дня завершения Агентством в полном объеме за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной страховой организации удовлетворения требований, указанных в [пункте 1](#) настоящей статьи и включенных в перечень требований, санкции за неисполнение обязательств по выплате вознаграждения кредитной организации, предусмотренные договором специального банковского счета или законом, не применяются.

Глава IV.2. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

5. Функциями оператора АИС страхования являются:

- 1) создание АИС страхования;
- 2) эксплуатация и развитие АИС страхования;
- 3) обеспечение защиты и конфиденциальности информации, обрабатываемой в АИС страхования;
- 4) предоставление на недискриминационной основе пользователям АИС страхования содержащейся в АИС страхования информации;
- 5) ведение базы данных в электронной форме по каждому лицу, информация о котором содержится в АИС страхования, и объекту страхования;
- 6) иные функции, предусмотренные страховым законодательством.

6. Оператор АИС страхования в целях выполнения своих функций вправе обрабатывать представляемую в АИС страхования информацию, в том числе персональные данные, в соответствии с настоящим Законом, законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации в области персональных данных, нормативными актами Банка России по отдельным вопросам, касающимся обработки персональных данных.

7. Оператор АИС страхования обязан:

- 1) обеспечивать хранение представленной в АИС страхования информации в электронной форме в течение 10 лет со дня прекращения действия договора страхования, если более длительный срок хранения такой информации не установлен страховым законодательством;
- 2) предоставлять пользователям АИС страхования содержащуюся в АИС страхования информацию в порядке, составе и сроки, которые установлены правилами осуществления деятельности оператора АИС страхования, за исключением случаев, если порядок, состав и сроки предоставления содержащейся в АИС страхования информации установлены настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными актами Банка России;
- 3) иметь на законном основании основной и резервный комплексы программно-аппаратных средств на территории Российской Федерации, необходимые для осуществления деятельности по созданию и эксплуатации АИС страхования;
- 4) обеспечивать бесперебойность и непрерывность функционирования АИС страхования, в том числе надлежащее функционирование резервных комплексов программно-аппаратных средств;

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

11) вести учет запросов о предоставлении содержащейся в АИС страхования информации;

12) выполнять иные обязанности, предусмотренные страховым законодательством.

8. Оператор АИС страхования организует с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия информационное взаимодействие АИС страхования с информационными системами государственных органов, иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, Банка России, иными информационными системами, в том числе в целях проверки представляемой в АИС страхования информации. Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России устанавливает [перечень](#) участвующих в информационном взаимодействии государственных органов, иных лиц, которым государством делегированы властные полномочия, а также [состав](#) предоставляемой указанным органам и лицам информации, содержащейся в АИС страхования.

9. Оператор АИС страхования вправе проводить идентификацию физического лица, информация о котором содержится в АИС страхования, в целях предоставления содержащейся в АИС страхования информации такому физическому лицу в соответствии с [пунктом 4 статьи 33.12](#) настоящего Закона с использованием единой системы идентификации и аутентификации либо единой системы идентификации и аутентификации и государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных".
(в ред. Федерального [закона](#) от 28.12.2024 N 521-ФЗ)

10. Оператор АИС страхования обеспечивает взаимодействие АИС страхования с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ) и единой системой идентификации и аутентификации в части предоставления физическому лицу, информация о котором содержится в АИС страхования, возможности получения с использованием его личного кабинета на ЕПГУ сведений, содержащихся в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, включая информацию о внесении исправлений или изменений в указанные сведения, а также иной содержащейся в АИС страхования информации, состав которой вправе установить Банк России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.

Статья 33.11. Информация, содержащаяся в АИС страхования, и порядок ее представления

(введена Федеральным [законом](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

1. В АИС страхования содержится информация:

1) о страхователе, застрахованном лице, выгодоприобретателе, лице, ответственность которого застрахована по договору страхования;

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

2. Страховщики представляют в АИС страхования информацию, предусмотренную [пунктом 1](#) настоящей статьи, в случае, если обязанность по представлению такой информации в АИС страхования установлена федеральными законами, а по видам добровольного страхования также в случае, если обязанность по представлению в АИС страхования информации установлена Банком России. Информация представляется в [составе, порядке и сроки](#), которые установлены Банком России, если иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок представления информации в АИС страхования должен содержать [требования](#) к форме и формату электронных сообщений, передаваемых для представления страховщиками информации в АИС страхования, в том числе [порядок заполнения](#) форм электронных сообщений.

3. Государственные органы, иные лица, которым государством делегированы властные полномочия, представляют в АИС страхования информацию в [составе, порядке и сроки](#), которые установлены Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4. Страховщик обязан обеспечивать достоверность, полноту, актуальность представляемой в АИС страхования информации.

5. Оператор АИС страхования вправе в [порядке](#), установленном Банком России, отказать в размещении в АИС страхования информации в случае, если она представлена с нарушением требований к ее представлению, установленных в соответствии с [пунктом 2](#) настоящей статьи.

6. Представление информации, предусмотренной [пунктом 1](#) настоящей статьи, в АИС страхования в соответствии с настоящей статьей не является нарушением тайны страхования, служебной, налоговой или коммерческой тайны.

Статья 33.12. Пользователи АИС страхования

(введена Федеральным [законом](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

1. Пользователями АИС страхования являются:

1) страховщик, заключивший с оператором АИС страхования договор об оказании информационных услуг;

2) лицо, информация о котором содержится в АИС страхования;

3) саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая страховые организации и иностранные страховые организации, заключившая с оператором АИС страхования соглашение об информационном взаимодействии, в целях осуществления ею установленных законодательством Российской Федерации функций и полномочий;

4) саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая общества взаимного

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

12) Банк России;

13) иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Законом, федеральными законами.

2. Оператор АИС страхования предоставляет информацию об осуществлении страхования страховщику на основании договора об оказании информационных услуг. Договор об оказании информационных услуг заключается между страховщиком и оператором АИС страхования, предусматривает возмездное оказание услуг по предоставлению содержащейся в АИС страхования информации и является договором присоединения, условия которого определены правилами осуществления деятельности оператора АИС страхования.

3. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных для получения и использования страховщиком информации об осуществлении страхования не требуется, если запрашиваемая информация необходима страховщику для заключения договора страхования по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем, либо для исполнения договора страхования, стороной которого или выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных.

4. Оператор АИС страхования предоставляет информацию об осуществлении страхования лицу, информация о котором содержится в АИС страхования, по его запросу для ознакомления с такой информацией в отношении себя, в том числе о страховщиках, представивших такую информацию в АИС страхования. Без взимания платы информация об осуществлении страхования предоставляется лицу, информация о котором содержится в АИС страхования, в электронной форме, а на бумажном носителе не более двух раз в год.

5. При предоставлении информации в соответствии с [пунктом 4](#) настоящей статьи оператор АИС страхования обязан по запросу лица, информация о котором содержится в АИС страхования, предоставлять ему сведения о лицах, получивших информацию о нем, за исключением случаев получения такой информации органами, указанными в [подпункте 8 пункта 1](#) настоящей статьи.

6. Информация, предусмотренная [подпунктами 7 и 8 пункта 1 статьи 33.11](#) настоящего Закона, предоставляется страховщикам исключительно в составе аналитической информации, полученной на основании содержащейся в АИС страхования информации об осуществлении страхования. Такая аналитическая информация не может содержать персональные данные физических лиц.

7. Запрос о предоставлении содержащейся в АИС страхования информации может быть направлен пользователем АИС страхования в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

8. Запрос физического лица, информация о котором содержится в АИС страхования, о предоставлении содержащейся в АИС страхования информации в соответствии с [пунктом 4](#) настоящей статьи может быть также направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

4. К компетенции комитета пользователей относятся:

1) вынесение на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) предложений по развитию АИС страхования за счет предусмотренного планом развития АИС страхования на соответствующий период финансирования в размере не более половины объема такого финансирования без учета средств, предоставленных учредителем оператора АИС страхования, а также за счет финансирования, предусмотренного [подпунктом 4](#) настоящего пункта;

2) предварительное до утверждения советом директоров (наблюдательным советом) согласование внутренних документов, предусмотренных [подпунктами 1, 3 и 4 пункта 7](#) настоящей статьи;

3) отсрочка реализации плана развития АИС страхования, отдельных мероприятий по развитию АИС страхования, предусмотренных этим планом, на срок до одного года;

4) финансирование мероприятий по развитию АИС страхования, в том числе за счет финансирования, предоставленного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей страховые организации и иностранные страховые организации, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей общества взаимного страхования;

5) иные вопросы, предусмотренные уставом оператора АИС страхования, положением о комитете пользователей.

5. Решения по вопросам, предусмотренным [подпунктами 1, 3 и 4 пункта 4](#) настоящей статьи, принимаются не менее чем двумя третями голосов от общего количества голосов членов комитета пользователей.

6. В состав комитета пользователей входят:

1) по одному представителю от не более чем десяти страховщиков, являющихся пользователями АИС страхования и имеющих максимальную долю в совокупной годовой страховой премии по видам страхования, информация по которым представляется в АИС страхования. В состав комитета пользователей не могут входить представители страховщиков, входящих в одну и ту же группу лиц;

2) не более одного представителя от каждой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка - пользователя АИС страхования;

3) не более одного представителя от каждого профессионального объединения страховщиков, на которых возложена обязанность по представлению информации в АИС страхования в соответствии с настоящим Законом.

7. Советом директоров (наблюдательным советом) оператора АИС страхования подлежат утверждению следующие внутренние документы:

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

10. Если при рассмотрении советом директоров (наблюдательным советом) плана развития АИС страхования на соответствующий период комитетом пользователей представлены дополнительные предложения по развитию АИС страхования в соответствии с [подпунктом 1 пункта 4](#) настоящей статьи, совет директоров (наблюдательный совет) оператора АИС страхования вправе принять решение об утверждении плана развития АИС страхования на соответствующий период только при условии учета таких предложений комитета пользователей в плане развития АИС страхования.

Статья 33.14. Правила осуществления деятельности оператора АИС страхования

(введена Федеральным [законом](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

1. Правила осуществления деятельности оператора АИС страхования разрабатываются оператором АИС страхования в соответствии с настоящим Законом, принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и должны содержать:

1) правила обеспечения доступа к АИС страхования (включая правила использования программно-аппаратных средств, обеспечивающих такой доступ), требования к защите информации при доступе к АИС страхования;

2) порядок, состав и сроки предоставления содержащейся в АИС страхования информации, включая формы запросов о предоставлении информации, порядок и способы их направления, формы предоставления информации, содержащейся в АИС страхования;

3) порядок внесения исправлений в содержащуюся в АИС страхования информацию, в том числе форматы сообщений, используемые для внесения исправлений в указанную информацию;

4) иные положения, необходимые для реализации настоящего Закона.

2. Правила осуществления деятельности оператора АИС страхования, изменения в такие правила вступают в силу не ранее 30 дней после дня их опубликования на официальном сайте оператора АИС страхования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 33.15. Тарифы на услуги оператора АИС страхования в рамках договора об оказании информационных услуг

(введена Федеральным [законом](#) от 29.12.2022 N 594-ФЗ)

1. Тарифы на услуги оператора АИС страхования, включая тарифы, предусмотренные [пунктами 3 и 4](#) настоящей статьи, утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) оператора АИС страхования по

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 34. Страхование иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица на территории Российской Федерации пользуются правом на страховую защиту наравне с гражданами и юридическими лицами Российской Федерации.

Статья 35. Рассмотрение споров

(в ред. Федерального [закона](#) от 21.07.2005 N 104-ФЗ)

Споры, связанные со страхованием, споры о праве использования субъектом страхового дела наименования (фирменного наименования), а также споры, связанные с действиями органа страхового надзора и его должностных лиц, разрешаются судом, арбитражным судом или третейским судом в соответствии с их компетенцией.

К правоотношениям сторон, возникающим из договоров страхования, заключенных иностранной страховой организацией при осуществлении страховой деятельности на территории Российской Федерации через созданный ею филиал, на которые распространяются нормы [Закона](#) Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", применяется законодательство Российской Федерации.
(часть вторая введена Федеральным [законом](#) от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

Статья 36. Международные договоры Российской Федерации

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.12.2020 N 429-ФЗ)

1. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Российской Федерации о страховании, то применяются правила международного договора.

2. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем [Конституции](#) Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в [порядке](#), определенном федеральным конституционным законом.

Президент

Сайт использует cookies, аналитику и рекламу.

[Политика обработки данных](#)